



P U T U S A N

Nomor 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Niaga pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah dalam perkara antara :

ORIGINAL BUFF, S.A., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Spanyol, yang beralamat di França, 16, 08700 IGUALADA (Barcelona), Spanyol, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Ardhiyasa, S.H., Ade Bungsu Setiarini, S.H., dan Michael Hotma Christian, S.H.**, para Advokat pada A & Co Law Office, beralamat di ITS Tower – Nifarro Park, 8th Floor #801, Jl. Raya Pasar Minggu No. 18, Jakarta Selatan 12510, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Januari 2019, Selanjutnya disebut sebagai :**PENGGUGAT**;

MELAWAN

JEMMY SETIOYUWONO, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Gembong Sawah No. 06, Surabaya, Jawa Timur, Selanjutnya disebut sebagai :**TERGUGAT**;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
Setelah membaca dan mempelajari berkas – berkas perkara ini;
Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 September 2019, dibawah register Nomor 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM

A. Mengenai Kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Halaman 1 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan pembatalan merek ini diajukan oleh PENGUGAT terhadap TERGUGAT melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan merujuk pada ketentuan Pasal 85 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (**UU Merek**), dalam hal ini PENGUGAT adalah badan hukum asing yang berdomisili di luar wilayah Republik Indonesia, yaitu Spanyol. Dengan demikian, Pengadilan Niaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan gugatan pembatalan merek ini adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

B. Mengenai Dasar Hukum Pembatalan

Gugatan Pembatalan ini merujuk pada Pasal-pasal dalam UU Merek sebagaimana disebutkan di bawah ini:

1. Pasal 21 ayat (1) huruf a dan b Jo. Pasal 21 ayat (3) UU Merek, yang pada dasarnya mengatur hal-hal sebagai berikut:

Permohonan pendaftaran suatu merek dapat ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; dan
- c. permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

2. Pasal 76 ayat (1) UU Merek

Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.

Menurut penjelasan Pasal 76 ayat (1) UU Merek, yang dimaksud dengan "pihak yang berkepentingan" adalah pemilik merek terdaftar. Dikarenakan PENGUGAT adalah pemilik merek terdaftar "BUFF" dengan Nomor IDM000273022 dan IDM000595572 masing-masing di kelas 25, maka dalam hal ini PENGUGAT telah memenuhi syarat sah untuk bertindak sebagai PENGUGAT.

II. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

- A. PENGUGAT adalah pengguna dan pemilik pertama atas merek terdaftar "BUFF" yang telah terkenal di seluruh dunia

Halaman 2 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perusahaan PENGGUGAT “Original BUFF S.A.” didirikan di Igualada (Barcelona, SPANYOL) oleh produsen tekstil “Joan Rojas” dan memiliki beberapa anak perusahaan, antara lain di Jerman (Buff GmbH), Amerika (Buff Inc), Kanada (Buff Canada Ltd) dan Inggris (Buff UK Ltd).
2. Perusahaan PENGGUGAT didirikan pada tahun 1992 dan saat ini merupakan perusahaan terkemuka di dunia dalam kategori produk ini. PENGGUGAT pertama kali menciptakan penutup kepala tubular multi-fungsi dan lentur, dengan merek BUFF® pada tahun 1992, pada saat Perusahaan PENGGUGAT didirikan.
3. Dalam rangka untuk melindungi haknya, PENGGUGAT kemudian mendaftarkan mereknya yaitu BUFF di Indonesia pada tanggal 12 Maret 2009 dengan Daftar Nomor IDM000273022 di kelas 25 untuk jenis barang-barang berupa: pakaian olah raga dan senam, kemeja, scarf, syal, alas kaki, tutup kepala dan pelindung mata terhadap sinar matahari pada topi.
4. Pendaftaran di Indonesia dilakukan oleh PENGGUGAT karena merek BUFF telah dikenal secara internasional termasuk di Indonesia. Produk utama PENGGUGAT adalah penutup kepala tubular multi-fungsi yang akan membantu melindungi dari cuaca dingin, angin, dan matahari yang ekstrem.
5. Berikut ini adalah gambar dari penutup kepala tubular multi-fungsi (*headgear*) dengan merek BUFF milik PENGGUGAT:



6. Informasi lebih lanjut dapat ditelusuri pada situs web PENGGUGAT di <https://www.buff.com/> dan <https://buffindonesia.com/>, yaitu situs web yang dikelola oleh Distributor Indonesia ORIGINAL BUFF S.A., PT. SKELLY INDONESIA.

Halaman 3 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



7. PENGUGAT telah memperoleh reputasi baik karena produk-produk dengan merek BUFF yang berkualitas tinggi, inovatif dan mengusung kelestarian lingkungan. Hal ini dapat dibuktikan dari pengakuan dan penghargaan yang diberikan kepada PENGUGAT sebagaimana dapat terlihat dalam penjelasan berikut ini:

- Pada tahun 2005, PENGUGAT dianugerahi ISPO AWARDS 2005. BEST RUNNING ACCESSORY
<https://outdoorindustry.org/press-release/buff-wins-runners-world-ispo-award-for-best-running-accessory/>
- Pada tahun 2007, PENGUGAT dianugerahi GEAR JUNKIE AWARDS. GREATEST GEAR OF 5 YEARS.
<https://gearjunkie.com/greatest-gear-of-5-years>
- Pada tahun 2008, PENGUGAT dianugerahi GUIDER'S CHOICE AWARD oleh AMERICAN ALPINE INSTITUTE. USA.
<http://blog.alpineinstitute.com/2008/08/aai-guides-choice-award-winners>
- Pada tahun 2011, PENGUGAT dianugerahi BEST GENERAL APPAREL AWARD oleh INTERNATIONAL FLY TACKLE DEALER.
<https://www.anglingtrade.com/2011/08/19/angling-trade-and-midcurrent-announce-iftd-product-award-winners/>
- Pada tahun 2011, PENGUGAT dianugerahi FIRST CONSERVATION CHAMPION oleh EOCA (THE EUROPEAN OUTDOOR CONSERVATION ASSOCIATION).
<http://www.outdoorconservation.eu/news-detail.cfm?newsid=49>
- Pada tahun 2012, PENGUGAT dianugerahi GREATEST GEAR OF 10 YEARS oleh GEAR JUNKIE AWARDS.
<https://gearjunkie.com/best-gear-of-10-years>
- Pada tahun 2014, PENGUGAT dianugerahi EDITORS CHOICE AWARD oleh FISH ALASKA MAGAZINE
<https://www.fishalaskamagazine.com/apparel-accessories-2017-editors-choice-awards/>
- Pada tahun 2014, PENGUGAT dianugerahi Backpacker Editors Choice Award in 2014
<http://buffusa.com/life/blog/2014-10-14/wool-buff-receives-prestigious-backpacker-editors-choice-award.html>



- Pada tahun 2014, PENGGUGAT dianugerahi ISPO AWARDS 2014. BALACLAVA CROSS TECH BUFF®.
<http://blog.buff.eu/todas-las-noticias/buff-gana-los-ispo-awards-2014/>
- Pada tahun 2017, PENGGUGAT dianugerahi EDITORS CHOICE AWARD oleh FISH ALASKA MAGAZINE.
<https://www.fishalaskamagazine.com/apparel-accessories-2017-editors-choice-awards/>
- Pada tahun 2018, PENGGUGAT dianugerahi PRODUCTO DESTACADO dari DESNIVEL MAGAZINE.
<https://www.desnivel.com>
- Pada tahun 2018, PENGGUGAT dianugerahi THE RUNNING AWARDS.1st PLACE ACCESSORIES.
<https://therunningawards.com/results/view/2018-Results>

8. Produk-produk dengan merek BUFF milik PENGGUGAT telah memperoleh berbagai pengakuan atas kualitasnya (*Certified Quality*) dari Organisasi Internasional untuk standardisasi (*International Organization for Standardization*, ISO) dan The International Association for Research and Testing in the Field of Textile and Leather Ecology (OEKO – TEX) dengan sertifikasi-sertifikasi berikut ini:

8.1. OEKO-TEX STANDARD 100

Produk-produk merek BUFF milik PENGGUGAT sesuai dengan persyaratan ketentuan perundang-undangan untuk produk-produk yang bersentuhan langsung dengan kulit. Keduanya adalah bahan garmen untuk bayi (kelas I) dan bahan garmen untuk dewasa dan anak-anak, Junior BUFF® (kelas II), sebagaimana dapat dilihat dari sertifikasi yang diperoleh PENGGUGAT yaitu, **OEKO – TEX STANDARD 100 No. 2005AN4661** yang berlaku sampai dengan 15 Oktober 2019 dan **OEKO – TEX STANDARD 100 No. 2008AN8313** yang berlaku sampai dengan 15 Desember 2019.

8.2. ISO

PENGGUGAT mematuhi aturan-aturan ISO tentang manajemen mutu dan lingkungan hidup.

a. ISO 9001:2015



Menjamin kepatuhan pada persyaratan ketentuan sistem manajemen mutu, yang berfokus pada peningkatan berkelanjutan dan kepuasan pelanggan.

b. ISO 14001 :2015

Menjamin kepatuhan pada persyaratan ketentuan sistem manajemen lingkungan hidup.

9. Produk-produk PENGUGAT dengan merek BUFF telah dijual melalui toko-toko PENGUGAT yang tersedia di seluruh dunia termasuk di wilayah Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Asia. PENGUGAT mengeksport produk-produk mereka dengan merek BUFF ke lebih dari 70 negara.

Karena adanya permintaan pasar di Indonesia, produk-produk merek BUFF milik PENGUGAT juga tersedia di Indonesia, yang dapat dibeli di toko *offline* di Lotte Shopping Avenue (Jakarta), Kelapa Gading Mall (Jakarta), Gramedia Store, Sukaoutdoor (Jakarta) dan situs web resmi <https://buffindonesia.com/collections/buff-original>, serta toko-toko *online* di Tokopedia dan Shopee.

Toko-toko online di Tokopedia



Toko-toko online di Shoppe



Toko offline di Lotte Shopping Avenue Mall (Jakarta)



Toko offline di Kelapa Gading Mall (Jakarta)

Buff® at Mall Kelapa Gading, Theatre Link, Level 5



Gramedia Pondok Indah (Jakarta)



Gramedia Level 21 Mall (Denpasar, Bali)



Eigerindo Sumatra (Bandung)



B. Pada tahun 2011 PENGUGAT mengetahui bahwa TERGUGAT telah mendaftarkan merek “RUFF” di kelas 25 untuk barang yang sejenis dengan merek BUFF milik PENGUGAT

10. Pada bulan Juni 2011, PENGUGAT mengetahui di Indonesia ada pemohon lain yang mengajukan permohonan pendaftaran dengan nama merek “RUFF” yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek BUFF milik PENGUGAT, di kelas yang sama, yaitu kelas 25, pada tanggal 13 Juni 2011 oleh Jemmy Setiowuwono (TERGUGAT).
11. Karena adanya persamaan pada pokoknya di antara merek-merek tersebut di kelas yang sama, PENGUGAT mengajukan keberatan kepada Direktorat Merek pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Kantor Merek”) dengan Tanda Terima No. 25823/2014 tertanggal 12 Desember 2014. Keberatan PENGUGAT diajukan berdasarkan pada UU Merek No.15 Tahun 2001, sebagaimana disebutkan berikut ini:

a. Pasal 4

Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik

b. Pasal 5 huruf (a)

Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

c. Pasal 6 Ayat (1) huruf (a)

Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau

Halaman 8 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dan dimiliki oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

d. Pasal 6 Ayat (1) huruf (b)

Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

e. Pasal 6 Ayat (3) huruf (a)

Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila Merek tersebut menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berhak.

12. Kantor Merek lebih lanjut telah memutuskan dalam suratnya dengan Nomor: HKI.4.HI.06.01.PO.D002011023141 tertanggal 07 Desember 2015 bahwa keberatan PENGUGAT telah ditolak karena unsur-unsur ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2001 tentang Merek tidak terpenuhi.
13. PENGUGAT tidak setuju dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Kantor Merek karena Kantor Merek tidak mempertimbangkan faktor persamaan yang sangat mencolok antara merek BUFF dan merek RUFF, penggunaan produk serta adanya bukti itikad tidak baik.

C. Terdaftarinya Merek RUFF Di Kelas 25 Telah Menyalahi Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a dan b Jo. Pasal 21 ayat (3) UU Merek

- C.1. Tentang Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU Merek bahwa merek tidak bisa didaftar jika memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
14. Permohonan pendaftaran merek RUFF semestinya ditolak oleh Kantor Merek karena merek RUFF jelas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek BUFF milik PENGUGAT yang telah lebih dahulu terdaftar di Kantor Merek di kelas yang sama untuk barang sejenis.
15. Kata RUFF dan BUFF merupakan 2 kata yang sangat mencolok persamaannya. Tidak hanya dari penggunaan unsur huruf-huruf "UFF"



16. Dalam kata RUFF dan BUFF, yang mengakibatkan kesamaan dalam pengucapan, akan tetapi dari sisi gaya penulisan huruf dalam merek juga terlihat sekali huruf **R** dalam merek **RUFF** sengaja dibuat oleh TERGUGAT dengan memberikan tambahan garis di bawah huruf **R** yang mengakibatkan **R** huruf ini terlihat seperti huruf **B**, sehingga jika tidak hati-hati, konsumen/masyarakat dapat terkecoh dan mengasumsikan merek RUFF adalah merek **BUFF** milik PENGGUGAT.

Berikut adalah perbandingan tampilan kedua merek **BUFF** dan **RUFF**:

Merek PENGGUGAT	Merek TERGUGAT
BUFF	RUFF
	

C.2. Tentang Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek bahwa pendaftaran suatu merek ditolak jika memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

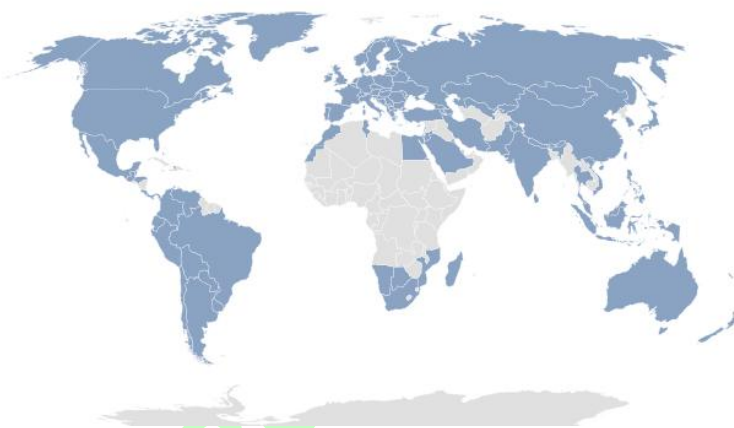
Merek BUFF Adalah Merek Terkenal

17. PENGGUGAT dapat membuktikan bahwa merek BUFF milik PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan persyaratan merek terkenal sebagaimana yang diatur dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek yang menetapkan persyaratan berdasarkan unsur-unsur berikut ini:
- merek BUFF telah dikenal secara umum oleh masyarakat;
 - reputasi merek BUFF yang terkenal;
 - pendaftaran BUFF di berbagai negara.



Tentang Perlindungan hukum terhadap merek “BUFF” di berbagai negara, termasuk di Indonesia:

18. Untuk melindungi mereknya dari penggunaan tidak sah oleh pihak ketiga, PENGUGAT telah mendaftarkan merek BUFF di lebih dari 110 negara di dunia di kelas 25. Pengajuan dan pendaftaran oleh PENGUGAT atas merek BUFF di kelas 25 (kata dan kata dan logo) ditampilkan di bawah ini dengan warna biru:



Berikut ini adalah tabel yang berisi pendaftaran merek BUFF milik PENGUGAT di berbagai negara:

NEGARA	LOGO	MEREK	NOMOR
SPANYOL		BUFF	1723107
SPANYOL		BUFF	2432344
SPANYOL		BUFF	2464350
SWISS		BUFF	741035
UNI EROPA		BUFF (warna)	009275058
UNI EROPA	BUFF wordmark	BUFF	009201856
UNI EROPA		BUFF	010496404



UNI EROPA		BUFF	010496321
UNI EROPA		BUFF	015955751
UNI EROPA		BUFF	017137019
WIPO		BUFF <u>NEGARA-NEGARA:</u> <u>Albania (AL), Armenia (AM), Azerbaijan (AZ), Belarus (BY), Bosnia dan Herzegovina (BA), Bulgaria (BG), Cina (CN), Kroasia (HR) Mesir (EG), Yugoslavia (YU), Rusia (RU), Hungaria (HU), Liechtenstein (LI), Maroko (MA), Monako (MC), Polandia (PL), Republik Moldova (MD), Republik Ceko (CZ), Romania (RO), Montenegro (ME), Slovakia(SK), Slovenia (SL), Swiss (CH), Ukraina (UA), Georgia (GE), Islandia (IS), Jepang (JP), Norwegia (NO), Singapura (SG)</u>	661675
WIPO	BUFF		1370544



Merek kata	BUFF
	<u>NEGARA-NEGARA:</u>
	<u>Albania (AL), Armenia</u>
	<u>(AM), Australia (AU),</u>
	<u>Azerbaijan (AZ),</u>
	<u>Belarus (BY), Bosnia</u>
	<u>dan Herzegovina (BA),</u>
	<u>Botswana (BW),</u>
	<u>Brunei Darussalam</u>
	<u>(BN), Cina (CN),</u>
	<u>Kolombia (CO), Mesir</u>
	<u>(EG), Amerika Serikat</u>
	<u>(AS), Makedonia Utara</u>
	<u>(MK), Rusia (RU),</u>
	<u>Filipina (PH), Perancis</u>
	<u>(FR), Georgia (GE),</u>
	<u>India (IN), Islandia (IS),</u>
	<u>Israel (IL), Jepang (JP),</u>
	<u>Kazakhstan (KZ),</u>
	<u>Kirgistan (KG),</u>
	<u>Liechtenstein (LI),</u>
	<u>Madagaskar (MG),</u>
	<u>Maroko (MA), Meksiko</u>
	<u>(MX), Monako (MC),</u>
	<u>Mongolia (MN),</u>
	<u>Montenegro (ME),</u>
	<u>Mozambik (MZ),</u>
	<u>Namibia (NA),</u>
	<u>Norwegia (NO),</u>
	<u>Selandia Baru (NZ),</u>
	<u>Inggris Raya (GB),</u>
	<u>Republik Korea (KR),</u>
	<u>Republik Moldova</u>
	<u>(MD), Iran (Republik</u>
	<u>Islam) (IR), Serbia</u>
	<u>(RS), Singapura (SG),</u>
	<u>Swiss (CH), Tunisia</u>



		(TN), Turki (TR), Ukraina (UA), Uzbekistan (UZ), Viet Nam (VN)	
WIPO	 LIVE MORE NOW	BUFF LIVE MORE NOW AMERIKA SERIKAT (AS)	1338188
WIPO		BUFF <u>NEGARA-NEGARA:</u> <u>Albania (AL), Armenia</u> <u>(AM), Australia (AU),</u> <u>Azerbaijan (AZ),</u> <u>Belarus (BY), Bosnia</u> <u>dan Herzegovina (BA),</u> <u>Cina (CN), Kolombia</u> <u>(CO), Mesir (EG),</u> <u>Makedonia Utara (MK),</u> <u>Rusia (RU), Georgia</u> <u>(GE), Islandia (IS),</u> <u>Israel (IL), Jepang (JP),</u> <u>Kazakhstan (KZ),</u> <u>Liechtenstein (LI),</u> <u>Maroko (MA), Meksiko</u> <u>(MX), Monako (MC),</u> <u>Montenegro (ME),</u> <u>Norwegia (NO),</u> <u>Republik Korea (KR),</u> <u>Iran (Republik Islam)</u> <u>(IR), Serbia (RS),</u> <u>Singapura (SG), Swiss</u> <u>(CH), Turki (TR),</u> Ukraina (UA)	1171927



WIPO		BUFF AMERIKA SERIKAT (AS)	1352690
Amerika Serikat		BUFF (warna)	3,976,340
Amerika Serikat		BUFF (warna)	4,635,024
Amerika Serikat		BUFF	4,801,808
Amerika Serikat	BUFF Merek kata	BUFF	5,532,414
Amerika Serikat		BUFF	3,351,940
KOREA SELATAN		BUFF	40- 0886990
KOREA SELATAN		BUFF	40-0809267
ANDORRA		BUFF	18561
ANDORRA	BUFF Merek kata	BUFF	31275
ANDORRA		BUFF	32162
BRASIL		BUFF	906439132
HONG KONG		BUFF	302410721
AFRIKA SELATAN		BUFF	2013/15736
KOSTA RIKA		BUFF	253662



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SELANDIA BARU		BUFF	968052
CHILI		BUFF	1126315
FILIPINA		BUFF (warna)	4/2012/005 00042
KOLOMBIA		BUFF (warna)	387092
ARGENTINA		BUFF	2.579.014
EKUADOR		BUFF	3374-14
UNI EMIRAT ARAB		BUFF (warna)	131353
UNI EMIRAT ARAB		BUFF	244542
MALAYSIA		BUFF	201507019 4
LEBANON		BUFF	181911
URUGUAY		BUFF	446288
TAIWAN		BUFF	01594128
TAIWAN		BUFF	01594129
PERU		BUFF	00202616
KOSOVO		BUFF	20048
INDIA		BUFF	1303503
INDIA		BUFF	2425601

Halaman 16 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



NEPAL		BUFF	40143
BOLIVIA		BUFF	149605-C
GUATEMALA		BUFF	199183
PANAMA		BUFF	224175
PARAGUAY		BUFF	436603
BELIZE		BUFF	13122.16
ARUBA		BUFF	33580
HAITI		BUFF	325/207
BRUNEI		BUFF	47896
BAHAMAS	BUFF Merek kata	BUFF	40576
MACAU		BUFF	113414
MAURITIUS		BUFF	20722/2016
KUWAIT		BUFF	154544
SAUDI ARABIA		BUFF	143800775 7
CINA		BUFF	G1171927
RUSIA	БАФФ	BUFF	617229



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UKRAINA		BUFF	237134
THAILAND		BUFF	319104

19. Pendaftaran merek BUFF pertama kali didaftarkan di Spanyol, yang terdaftar dengan Nomor M1723107 yang diajukan pada tanggal 2 Oktober 1992 dan terdaftar pada tanggal 20 April 1994 untuk barang-barang di kelas 25.

20. Selain pendaftaran di negara-negara yang tercantum di atas, merek BUFF milik PENGUGAT di kelas 25 yang telah diajukan ke Kantor Merek sejak 2009 adalah sebagai berikut:

Merek	Nomor Pendaftaran	Kelas	Status	Tanggal Pendaftaran
	IDM000273022	25	Terdaftar	4 Oktober 2010 (Tanggal Permohonan 12 Maret 2009)
	IDM000595572	25	Terdaftar	14 Agustus 2017 (Tanggal Permohonan 22 Oktober 2015)

21. Masyarakat umum telah mengetahui merek BUFF sejak peluncuran penutup kepala (headgear) pada tahun 1992. Karena kualitasnya yang tinggi, merek BUFF telah mendapatkan reputasi yang baik sejak saat itu dan permintaan pasar pada produk-produk BUFF terus meningkat meski ada produk serupa di pasaran.

Halaman 18 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Pasar yang berkembang pada produk-produk merek BUFF lah yang mendorong PENGUGAT untuk melindungi merek BUFF dengan mendaftarkan merek BUFF di berbagai negara di dunia di kelas 25.
23. Merek BUFF milik PENGUGAT telah digunakan secara luas dan terus menerus sejak kemunculan pertamanya, dan dengan demikian telah memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan merek BUFF dan varian-variananya. Omzet tahunan global atas penjualan produk-produk merek BUFF milik PENGUGAT selama 9 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun	Omset dalam mata uang EURO
2009/2010	18.053.245,14
2010/2011	21.593.273,96
2011/2012	22.880.437,20
2012/2013	22.782.399,00
2013/2014	26.023.802,02
2014/2015	28.832.015,00
2015/2016	31.891.044,00
2016/2017	31.879.461,00
2017/2018	35.216.826,00

24. Produk-produk dengan merek BUFF milik PENGUGAT juga telah didistribusikan di Indonesia. Di bawah ini adalah omzet penjualan produk-produk BUFF milik PENGUGAT di Indonesia:

DISTRIBUTOR	TAHUN FISKAL	TOTAL PENJUALAN (dalam EURO)
PT. SENTRA KREASI NIAGA / NUG	2008/2014	82.542,58 €
PT. SKELLY INDONESIA	2014/2018	98.559,98 €

Tentang pemasaran dan promosi produk-produk merek BUFF di Indonesia

25. Di bawah ini adalah nilai promosi / iklan atas produk-produk merek BUFF milik PENGUGAT di Indonesia:

TAHUN	JUMLAH (DALAM MATA UANG EURO)
-------	-------------------------------

Halaman 19 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009	447,84 €
2010	2.201,30 €
2011	1.958,34 €
2013	1.048,26 €
2014	918,00 €
2015	5.321,94 €
2016	6.956,76 €
2017	2.584,00 €
TOTAL	21.436,44 €

Tentang Pemasaran dan promosi produk-produk BUFF di dunia

26. Di bawah ini adalah jumlah promosi/iklan atas produk-produk merek BUFF milik PENGGUGAT di dunia:

TAHUN FISKAL	JUMLAH (DALAM MATA UANG EURO)
2001/2002	588.539,35 €
2002/2003	697.134,63 €
2003/2004	1.094.796,50 €
2004/2005	1.143.910,68 €
2005/2006	1.336.999,58 €
2006/2007	1.498.294,89 €
2007/2008	1.687.845,78 €
2008/2009	1.996.505,41 €
2009/2010	1.841.569,38 €
2010/2011	2.270.701,00 €
2011/2012	2.603.842,00 €
2012/2013	3.188.406,00 €
2013/2014	3.331.535,00 €
2014/2015	3.772.903,00 €
2015/2016	4.147.642,00 €
2016/2017	4.282.444,00 €
2017/2018	5.406.912,00 €

27. PENGGUGAT telah mengiklankan secara luas di situs web resmi miliknya dan telah mempromosikan merek BUFF di seluruh dunia dalam berbagai media periklanan dan promosi, termasuk namun

Halaman 20 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



tidak terbatas pada iklan cetak, iklan online, acara-acara siaran langsung (live events), dan sponsor, seperti:

- a. <http://www.buff.com/>
- b. www.buffusa.com
- c. www.buffcanada.com
- d. BUFF® MOUNTAIN FESTIVAL www.buffmountainfestival.com
- e. BUFF® EPIC TRAIL www.buffepictrail.com
<https://www.youtube.com/watch?v=UZ-NwkyPXE>
- f. BUFF® EPIC RUN www.buffepicrun.com
- g. Official Supplier of the Canadian National Ski Team
<http://www.buffcanada.com/sponsorship.html>
- h. BUFF® SCOTT® Cycling team: <https://www.scott-sports.com/es/es/news/bike/buff-scott-mtb-team-2019-calendario-y-novedades>
- i. Ultra Trail MontBlanc:
<https://www.youtube.com/watch?v=vf3bw9UHYLQ>
<https://www.youtube.com/watch?v=9iEHDwsAcAw>
- j. LAVADERO ULTRA TRAIL <https://www.youtube.com/watch?v=xFTyozAeg8E>
- k. Fort William 2015 (UCI MOUNTAIN BIKE WORLD TOUR)
<https://www.youtube.com/watch?v=ZpGiQbRVsXY>
- l. CAPE EPIC. South Africa: <https://www.cape-epic.com/involve/sponsors--partners/sponsors>
<https://www.youtube.com/watch?v=fCTojq7RALQ>
- m. BANFF MOUNTAIN FESTIVAL (Canada/Uk)
<https://buffusa.com/life/blog/2018-11-05/banff-mountain-festival.html>
<https://www.buff.com/ca/bmff-collection>
<https://www.banff-uk.com/product-page/2019-banff-film-festival-world-tour-buff>
- n. Hazzard Adventure 2017 – Croatia
<http://www.buffmalta.com/events.html>
- o. Liquorish Adventure 2014 – Vietnam
<http://www.buffmalta.com/events.html>
- p. Lifecycle Challenge - Sydney- Melbourne
<http://www.buffmalta.com/events.html>

Daftar Acara (Event) di Indonesia yang pernah disponsori dan mencatumkan merek BUFF dalam materi iklan:

Halaman 21 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Event Indonesia's Bicycle Expo, pada tanggal 4 – 6 November 2011 di Balai Kartini, Kartini Expo Center, Jakarta, Indonesia
- b. Event Rinjani 100, pada tanggal 4 Mei 2018
- c. Event Gede Pangrango Ultra Marathon, pada tanggal:
 - 24-25 April 2015
 - 28-29 Juli 2018
- d. Event Wanitrail pada tanggal 4 Agustus 2018
- e. Event Indofest. Indonesia Outdoor festival, pada tanggal 6-10 April 2016.
- f. Event Outfest. Indonesia outdoor festival, pada tanggal 1-4 April 2015.
- g. Event Sentul Hill Trail Run, pada tanggal:
 - 09 Juli 2017
 - 18-19 Agustus 2018
- h. Event Mesastila Peaks Challenge, pada tanggal 6-7 Oktober 2018

Daftar Acara (Event) di Dunia yang pernah disponsori dan mencatumkan merek BUFF dalam materi iklan:

- a. Event ULTRA TRAIL DU MONTBLANC: Perancis-Italia- Swiss (sejak tahun 2014)
- b. Event ULTRA TRAIL MONT FUJI: Jepang (sejak tahun 2014)
- c. Event ANDALUCIA BIKE RACE: Spanyol, pada tanggal 25 Februari sampai dengan 2 Maret 2018 (sejak tahun 2014)
- d. Event TRANSALPINE RUN: Jerman, Austria, Swiss dan Italia, pada tahun 2013
- e. Event B&E INVITATIONAL: Perancis, pada tanggal 6 April 2014
- f. Event MARATHON DES SABLES (MDS): Gurun Sahara (sejak tahun 2005)
- g. Event QUEBRANTAHUESOS: Spanyol (sejak tahun 2014)
- h. Event TOTAL FIGHT: Andorra (sejak tahun 2014)
- i. Event WESTERN STATES- 100 MILE ENDURANCE RUN. Amerika Serikat (sejak tahun 2014)
- j. Event LAVADERO ULTRA TRAIL. Italia, pada tahun 2018
- k. Event CAPE EPIC. South Africa (sejak tahun 2012)
- l. Event BUFF HENGILL ULTRA TRAIL ICELAND, pada bulan September 2018
- m. Event COAST SESSION: Amerika Serikat (sejak tahun 2015)

Halaman 22 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Event FORT WILLIAM MOUNTAIN BIKE WORLD CUP (sejak tahun 2014)
 - o. Event ROC D'AZUR, pada tanggal 5-9 Oktober 2016
 - p. Event TANKstore Thailand Enduro Series, pada tanggal 4 - 5 Juni 2016, 20 - 21 Agustus 2016, dan 19 - 20 November 2016
 - q. Event International Bangkok Bike Show 7, pada tanggal 28 April - 1 Mei 2016
 - r. Event Thailand Dive Expo 2016, pada tanggal 12 - 15 Mei 2016
 - s. Event Buff Trail Run Malaysia, pada tanggal 1 Juli 2018
 - t. Event BUFF Singapore Squash Open, pada tanggal 19 - 23 Desember 2012
 - u. Event Wong Ho Fai, Hong Kong, pada tanggal 28 - 29 November 2015
28. PENGGUGAT juga ikut serta dalam beberapa kegiatan internasional seperti acara pameran dagang besar DI DUNIA, di antaranya:
- ISPO MUNICH, Munich, Jerman sejak tahun 2002
 - OUTDOOR, Friedrichshafen, Jerman sejak tahun 2004.
 - ISPO CHINA Beijing, Shanghai, China, sejak tahun 2005
 - ASIA OUTDOOR, China, sejak tahun 2006
29. Promosi produk-produk PENGGUGAT juga didukung oleh atlet-atlet kelas internasional melalui sponsorship penggunaan produk-produk BUFF di dalam acara-acara besar dan dipasang dalam situs-situs web sebagai berikut:
- a. Nuria Picas (Trail Running) <http://www.nuriapicas.com>
 - b. Zach Miller (Trail Running) <https://buffusa.com/life/ambassadors/zach-miller.html>
 - c. Tina Weirather (Skier) <http://www.tina-weirather.com/>
 - d. Anne-Flore Marxer (Snowboarder) <https://www.blue-tomato.com/en-GB/team/anne-flore-marxer/>
 - e. Victor de la Rue (Skier) <https://www.blue-tomato.com/en-GB/team/victor-de-le-rue/>
 - f. Kye Petersen (skier) <http://blog.buff.eu/kye-petersen/>
 - g. Andreu Lacondeguy (Rider MTB) <http://blog.buff.eu/andreu-lacordeguy/>
 - h. Rémi Thirion (Rider MTB) <http://blog.buff.eu/todas-las-noticias/remi-thirion-nuevo-embajador/>

Halaman 23 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Marc Coma. Motorbike rider (Rallie DAKAR)
<http://blog.buff.eu/tag/rally-dakar/>
<http://www.marccoma.com/>
 - j. Jordi Viladoms. Motorbike rider (Rallie DAKAR)
<http://blog.buff.eu/todas-las-noticias/primera-semana-de-jordi-viladoms-en-el-dakar-2013/>
 - k. Armand Monleon. Motorbike rider (Rallie DAKAR)
<https://www.dakar.com/es/corredor/20>
<https://vimeo.com/78052770basicos-de-un-piloto-de-motos-del-dakar.html>
<http://www.enduromagazine.com/tag/armand-monleon/>
<http://livingthisbikelife.com/es/catalogo/casco-armand-monleon-dakar-2018/>
 - l. Armand Monleón (Rally Raids Pilot) <http://blog.buff.eu/armand-monleon-rally-raids-pilot/>
 - m. Erika Vikander (Snowboarder) <https://buffusa.com/life/ambassadors/erika-vikander.html>
 - n. Kylie Fly (outdoor adventure photographer) <https://buffusa.com/life/ambassadors/kylie-fly.html> <http://kyliefly.com/>
 - o. Steffi Marth (cyclist) <https://steffimarth.wixsite.com/steffimarth>
 - p. Ott Defoe (Fishing) <https://buffusa.com/life/blog/2019-03-18/buff-ambassador-ott-defoe-wins-the-2019-bassmaster-classic.html>
 - q. Andrea Dupont (Cross Country Skiing) - <http://www.andreadupont.ca/main/>
 - r. Maya MacIsaac-Jones (Cross Country Skiing) - <https://mayamacisaacjones.com/sponsors/>
 - s. Julia Ransom (Biathlon) - <http://juliaransom.ca/>
 - t. Erin Yungblut (Biathlon) - <http://erinyungblut.wixsite.com/biathlete/sponsors>
 - u. Grace May (Trail Run, Triathlon, Duathlon, Road Run - <https://itra.run/community/grace.may/1197541/80195/>
<https://www.strava.com/athletes/10280116>
 - v. Santih Gunawan (Marathon, Vertical Run, Trail Running - Santih Gunawan @santih_gunawan – Instagram
https://insta-stalker.com/profile/santih_gunawan/
30. Bahkan promosi produk-produk PENGGUGAT tidak hanya didukung oleh atlet-atlet kelas internasional, **namun juga atlet-atlet Indonesia**, seperti:

Halaman 24 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

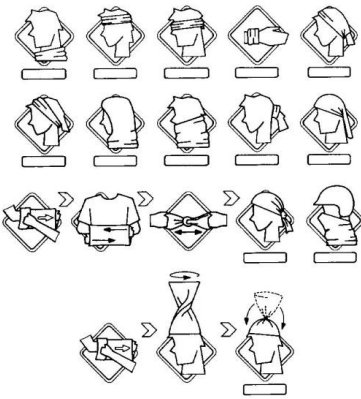


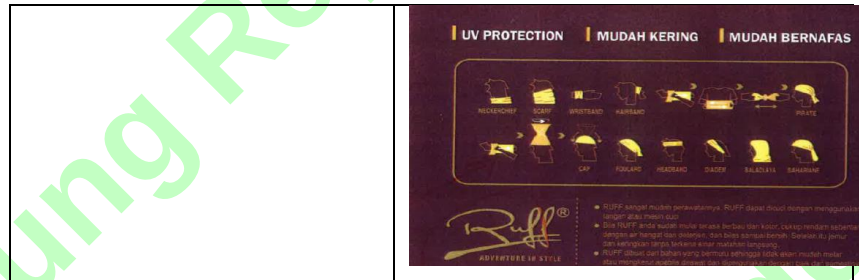
- Atlet lari, Grace May – pelari dari Jawa Barat, Indonesia.
- Atlet lari, Santih Gunawan – pelari dari Jawa Barat, Indonesia

C.3. Pendaftaran merek “RUFF” oleh TERGUGAT telah diajukan dengan itikad tidak baik

31. Sebagaimana telah diuraikan di atas, telah jelas bahwa merek BUFF milik PENGGUGAT adalah merek terkenal di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Berkenaan dengan fakta ini, PENGGUGAT yakin bahwa TERGUGAT sepenuhnya menyadari keberadaan merek BUFF PENGGUGAT yang terkenal.

Selain itu, PENGGUGAT juga meyakini bahwa TERGUGAT telah menjiplak gambar tentang cara memakai penutup kepala milik PENGGUGAT dan produk penutup leher (*How 2 Wear/H2W*) yang terdapat pada produk penutup kepala TERGUGAT. Atas tindakan penjiplakan ini, TERGUGAT telah diperingatkan oleh PENGGUGAT melalui beberapa surat peringatan yang dikirim ke TERGUGAT pada tahun 2014. Berikut sampel-sampel kemasan produk TERGUGAT yang meniru gambar *How 2 Wear / H2W* milik PENGGUGAT:

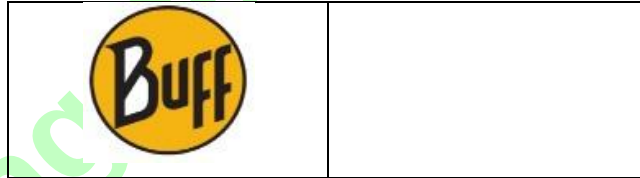
Hak cipta milik ORIGINAL BUFF SA	Produk-produk RUFF milik TERGUGAT
	



TERGUGAT meniru merek BUFF milik PENGGUGAT

32. PENGGUGAT yakin bahwa TERGUGAT telah mencoba menjiplak dan meniru merek BUFF PENGGUGAT. Karena merek RUFF milik TERGUGAT memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek BUFF milik PENGGUGAT.
33. Pemilihan kata untuk merek RUFF dan desainnya bukanlah suatu kebetulan. Bahkan *style* huruf "**R**" pada merek TERGUGAT menyerupai huruf "**B**". Hal ini memperkuat gugatan PENGGUGAT tentang adanya itikad tidak baik karena tidak hanya diajukan beberapa tahun setelah merek PENGGUGAT diajukan, tetapi juga untuk desain yang serupa dari merek PENGGUGAT. Hal ini jelas merupakan suatu upaya untuk mendompleng ketenaran PENGGUGAT untuk produk-produk penutup kepala.
34. Perbandingan berikut ini jelas menunjukkan bahwa TERGUGAT mendaftarkan merek RUFF dengan itikad tidak baik:

Merek PENGGUGAT	Merek TERGUGAT
BUFF	RUFF
	
	



35. Selain itu, TERGUGAT juga menggunakan hak cipta dan desain produk-produk milik PENGGUGAT pada produk-produk penutup kepala yang diproduksi oleh TERGUGAT.
36. Itikad tidak baik TERGUGAT juga terbukti dengan pencantuman merek BUFF dalam iklan-iklan produk RUFF yang dijual di toko-toko online. Hal ini jelas-jelas untuk mengecoh para konsumen agar membeli produk-produknya dan mengira bahwa produk tersebut adalah produk BUFF milik PENGGUGAT.
37. Materi-materi promosi berikut ini adalah bukti-bukti bahwa produk-produk yang diproduksi dan dijual oleh TERGUGAT dengan merek RUFF juga sejenis dan desainnya banyak meniru produk-produk BUFF dan bukti bahwa TERGUGAT juga mencatut merek nama BUFF dalam iklan penjualan produk-produk RUFF:
- a. TERGUGAT menggunakan merek RUFF di dalam logo lingkaran seperti merek BUFF PENGGUGAT.





VS



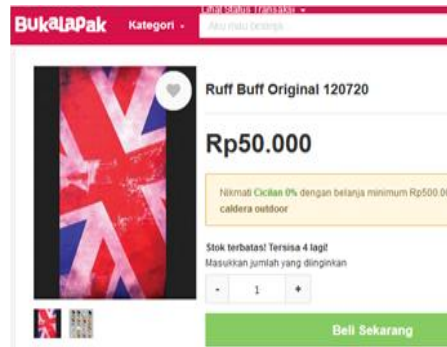
- b. Persamaan dalam penggunaan dan desain barang-barang merek PENGGUGAT dan merek TERGUGAT dalam iklan-iklan produk yang dijual di toko-toko online jelas menunjukkan bahwa TERGUGAT mencoba mengecoh para konsumen agar membeli produk-produk mereka dan mengira bahwa produk tersebut adalah produk BUFF milik Penggugat. Seperti terlihat dalam table-tabel dibawah ini:

TABEL 1	
Produk BUFF® Penggugat	Produk RUFF Tergugat
	 https://dhaulagiri.id/product/ruff-bandana-multifungsi-motif-seven-summit/

TABEL 2

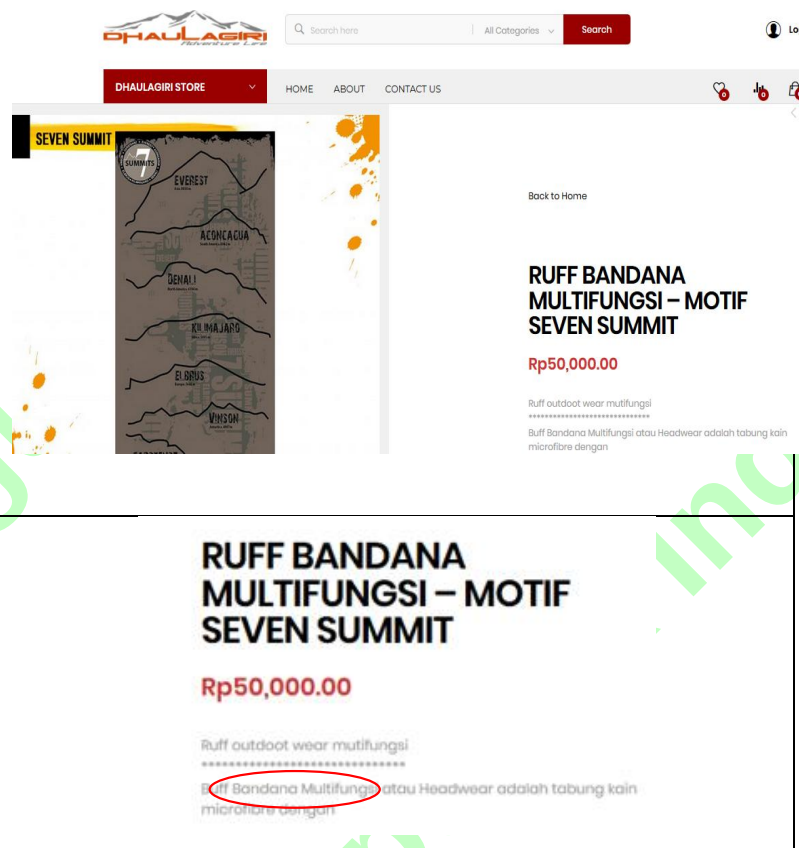


Produk/penggunaan RUFF Tergugat



TABEL 3

Produk/penggunaan RUFF Tergugat



Dari tabel-tabel tersebut diatas, TERGUGAT terbukti tidak hanya meniru merek terkenal PENGGUGAT, namun juga mencoba mengecoh konsumen dengan cara sengaja untuk mencantumkan merek BUFF milik PENGGUGAT pada iklannya untuk menarik perhatian konsumen agar membeli produk

Halaman 29 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



TERGUGAT, termasuk dengan menggunakan dan menjiplak desain produk PENGGUGAT, sebagaimana terlihat dalam Tabel 2 dan 3 di atas.

- c. Untuk diketahui di bawah ini adalah desain produk 7 *Summits* yang merupakan koleksi PENGGUGAT pada tahun 2009-2010, 2010-2011, dan 2011-2012 serta dilindungi oleh *Legal Deposit* Nomor B-50167-2008, B45908-2009 dan B-44791-2010, yang dijiplak oleh TERGUGAT sebagaimana dijelaskan dalam foto di sebelah kanan atas tabel 1. PENGGUGAT telah memperoleh dokumen pengalihan hak dari Pencipta/Desainer yang sebelumnya merancang atau menciptakan desain produk dari 7 *Summits* untuk BUFF collections 2009-2010, 2010-2011 dan 2011-2012. Hak desain atas 7 *Summits* adalah milik PENGGUGAT:



38. Berdasarkan tabel 1 di atas, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa TERGUGAT memang sengaja meniru merek BUFF PENGGUGAT dengan itikad tidak baik dan berusaha mendompleng merek BUFF PENGGUGAT yang terkenal.
39. Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU Merek No. 20 Tahun 2016, merek RUFF milik TERGUGAT seharusnya tidak didaftarkan dan harus dibatalkan karena merek tersebut didaftarkan dengan itikad tidak baik.

D. Tentang Perlindungan Hukum Di Indonesia Terhadap Merek Terkenal Seperti Merek BUFF Milik PENGGUGAT

40. Mengenai persaingan bisnis di pasar, pemilihan kata untuk merek RUFF oleh TERGUGAT dan bagaimana merek tersebut digunakan, harus dianggap sebagai hal yang tidak etis dalam praktik bisnis.



41. Sebagai merek terkenal, PENGUGAT berhak untuk memperoleh perlindungan hukum atas merek BUFF, sebagaimana merek terkenal lainnya yang dilindungi melalui keputusan Pengadilan. Pengakuan kriteria untuk merek terkenal telah diperkuat oleh berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam beberapa putusannya. Putusan berikut harus diambil sebagai pertimbangan dalam perkara ini:

41.1. Putusan Mahkamah Agung No. 402 K/Pdt.Sus/2011 tentang merek OREO melawan ORIORIO.

Di dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa Merek “OREO” milik Penggugat/Pemohon Kasasi dan Merek “ORIORIO” milik Tergugat /Termohon Kasasi mempunyai persamaan pada pokoknya dalam hal bentuk, susunan, warna, cara penulisan dan cara penempatan unsur – unsur merek untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 30;
- b. Bahwa pendaftaran Merek “ORIORIO” milik Tergugat /Termohon Kasasi kepada Direktorat Merek jelas dilandasi oleh iktikad tidak baik yaitu dengan maksud untuk meniru dan membonceng keterkenalan Merek “OREO” milik Penggugat yang merupakan merek terkenal dan harus dilindungi;
- c. Bahwa pendaftaran merek “ORIORIO” milik Tergugat sudah sepantasnya untuk dibatalkan dan dicoret dari DUM (Daftar Umum Merek);”

41.2. Putusan Mahkamah Agung No. 017 K/N/HaKI /2004 juncto. No. 22/MEREK/2004/PN.NIAGA.JKT.PST tentang EXXON melawan ASSO

Dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa:

- a. “...Bahwa dengan menggunakan kata ASSO untuk mereknya, Tergugat telah melakukan perbuatan dengan itikad buruk oleh karena kata tersebut mengandung kesamaan ataupun bunyi dengan Merek ESSO milik Penggugat (Pemohon Kasasi). Dengan menggunakan kata ASSO tersebut untuk mereknya Tergugat menunjukkan



itikad buruk karena jelas bermaksud membonceng ketenaran merek Penggugat ESSO;

- b. Bahwa, Putusan Mahkamah Agung No. 217/K/S ip / 1972 tanggal 15 November 1972 menyebutkan bahwa suatu merek mempunyai persamaan dengan merek lain apabila karena bentuknya, susunannya atau bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan sehingga mengingatkan kepada merek lain yang sudah dikenal luas dikalangan masyarakat pada umumnya atau golongan tertentu;
- c. Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya No. 220 PK/Pdt/1986 tanggal 16 Desember 1986 mempertimbangkan bahwa Republik Indonesia sebagai Negara merdeka yang turut serta dalam pergaulan bangsa-bangsa wajib memelihara hubungan Internasional dengan menghormati antara lain merek-merek warga negara asing. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Kasasi EXXON MOBIL CORPORATION.. .”

41.3. Putusan Mahkamah Agung No. 409 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tentang NEUROBION melawan BIONEURON

Bahwa dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim.

“... Bahwa putusan Judex Facti telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum dalam perkara a quo, karena terbukti antara merek Neurobion milik Penggugat yang telah terdaftar diberbagai Negara dan terdaftar untuk pertama kali di Indonesia dengan daftar Nomor 97171 tanggal 23 Februari 1970 untuk kelas 5 dan merek Neurobion + Logo dengan daftar Nomor IDM000121814 tanggal 13 September 2005 untuk kelas 5, dengan merek Bioneuron daftar Nomor IDM000138153 milik Tergugat dengan kelas barang sejenis yang sama di kelas 5, telah terdapat persamaan pada pokoknya, sehingga dapat menyesatkan konsumen, dan pula merek Penggugat telah terlebih dahulu terdaftar dari pada merek Tergugat;

Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi mengajukan/mendaftarkan merek Bioneuron yang mempunyai persamaan pada pokoknya

Halaman 32 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



dengan merek Neurobion adalah perbuatan dengan itikad tidak baik, untuk meniru merek Penggugat/Termohon Kasasi yang terlebih dahulu telah terdaftar dan terkenal... .”

42. Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU Merek, merek RUFF milik TERGUGAT sudah seharusnya tidak didaftarkan dan dibatalkan karena merek tersebut diajukan dengan itikad tidak baik.

III. PERMOHONAN

Berdasarkan dasar-dasar hukum dan bukti-bukti yang telah dijelaskan dan disampaikan, PENGGUGAT memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa merek BUFF milik PENGGUGAT adalah merek yang terdaftar lebih dahulu di Indonesia untuk jenis barang yang sama di kelas 25.
3. Menyatakan bahwa merek RUFF dengan Nomor Pendaftaran IDM000487454 atas nama TERGUGAT memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek BUFF milik PENGGUGAT yang terkenal untuk jenis barang di kelas 25.
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah mendaftarkan merek RUFF dengan Nomor Pendaftaran IDM000487454 dengan itikad tidak baik.
5. Membatalkan pendaftaran merek RUFF milik TERGUGAT dengan Nomor Pendaftaran IDM000487454 dari Daftar Umum Merek beserta seluruh konsekuensi hukum atasnya.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari gugatan ini.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan : Penggugat datang menghadap Kuasanya yang bernama **Ardhiyasa, S.H., Ade Bungsu Setiari, S.H., dan Michael Hotma Christian, S.H.**, para Advokat pada A & Co Law Office, beralamat di ITS Tower – Nifarro Park, 8th Floor #801, Jl. Raya Pasar Minggu No. 18, Jakarta Selatan 12510, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Januari 2019 sedangkan Tergugat datang menghadap Kuasanya yang bernama : **Agus Setiawan, S.H., M.H., Sandi Sinaga, S.H., M.H., dan Salman, S.H.**, Advokat/Pengacara/Konsultan

Halaman 33 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Hukum/Asisten Pengacara pada Law Office “Agus Setiawan & Partners” yang berkedudukan di Rukan Citra 2 ext blok BG 1 No.17, Kalideres, 11840 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, namun usaha tersebut tidak berhasil dan kedua belah pihak menghendaki agar sidang dilanjutkan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut, pihak Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tanggal 16 Oktober 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat. Berikut Tergugat uraikan Eksepsi Tergugat atas Gugatan yang diajukan Penggugat, yang diantaranya :

A. EKSEPSI ANGGARAN DASAR PENGUGAT CACAT DAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL

1. Bahwa kuasa hukum Penggugat mengajukan gugatan di dalam perkara *a quo* berdasarkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh perwakilan dan perusahaan Penggugat ;
2. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan Anggaran Dasar untuk mendukung legalitas dari perusahaan Penggugat beserta sebuah dokumen yang mengandung informasi mengenai nama individu yang menandatangani Surat Kuasa yang menjadi dasar bagi kuasa hukum Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ;
3. Bahwa setelah mencermati dengan saksama dokumen-dokumen yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat mengetahui bahwa ternyata dokumen dokumen tersebut adalah cacat dan tidak memenuhi syarat formil penggunaan dokumen dari luar negeri ;
4. Bahwa peraturan umum mengenai legalisasi suatu dokumen yang diterbitkan di luar negeri dan akan dipergunakan untuk kepentingan persidangan di Indonesia telah diatur dalam **Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 09/A/KP/XI/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah** beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut adalah kutipan yang relevan dari Peraturan Menteri tersebut :

Butir 68 :

Legalisasi artinya pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen. Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;

Butir 70 :

Dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat;

Butir 71:

Atas dasar itu, semua pihak yang berkepentingan di Indonesia khususnya di Daerah harus menolak dokumen-dokumen yang tidak atau belum dilegalisasi sesuai dengan ketentuan yang dimaksud di atas;

Ketentuan pada Butir 68, Butir 70 dan Butir 71, secara tegas menyebutkan bahwa agar suatu dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat ;

5. Bahwa selanjutnya, secara lebih spesifik, **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.** Salah satu topik dari Hasil Rapat Kamar Perdata Khusus di Tangerang tanggal 19-21 April 2012, adalah pertanyaan sebagai berikut : Bagaimana proses legalisasi dokumen asing agar dapat diterima sebagai alat bukti pada peradilan Indonesia? Rapat Kamar Perdata Khusus Mahkamah Agung telah memberikan pedoman bagi seluruh Peradilan Indonesia mengenai cara pemeriksaan legalisasi dokumen asing, sebagai berikut :

Halaman 35 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Sertifikat dan dokumen asing sebagai alat Bukti harus memenuhi syarat-syarat legalisasi baik di negara asal dan di Indonesia, disamping itu juga harus diterjemahkan oleh seorang penterjemah resmi dan disumpah di R.I. Dokumen asing harus dilegalisir oleh Notaris Publik dan disahkan oleh Konsul Jenderal RI di negara setempat. Oleh karena itu, Mahkamah Agung telah memberikan pedoman bahwa Dokumen asing harus dilegalisir oleh Notaris Publik dan disahkan oleh Konsul Jenderal RI di negara setempat; Bahwa ternyata Anggaran Dasar beserta dokumen yang mengandung informasi mengenai nama individu yang menandatangani Surat Kuasa yang diajukan oleh Penggugat ternyata tidak dilegalisasi dan dinotarisasi sesuai dengan ketentuan penggunaan dokumen dari luar negeri. Dalam hal ini, dokumen-dokumen tersebut tidak;
- 2) Anggaran Dasar beserta dokumen yang mengandung informasi mengenai nama individu yang menandatangani Surat Kuasa yang diajukan oleh Penggugat adalah cacat formil dan tidak memenuhi ketentuan legalisasi dokumen luar negeri, sebagai berikut:
 - Dokumen-dokumen tersebut tidak dilegalisir di kantor Notaris setempat;
 - Dokumen-dokumen tersebut tidak didaftarkan di Kementerian Luar Negeri negara asal Penggugat;
 - Dokumen-dokumen tersebut tidak didaftarkan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara asal Penggugat.
- 3) Dokumen berupa Anggaran Dasar beserta dokumen yang mengandung informasi mengenai nama individu yang menandatangani Surat Kuasa adalah satu-satunya dokumen yang dapat dipergunakan untuk membuktikan legal standing Penggugat. Karena dokumen ini cacat formil maka jelas keabsahan informasi di dalamnya tidak bisa diverifikasi dan dijadikan sebagai dasar untuk menilai legal standing Penggugat; Dari uraian di atas tersebut, maka sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim di dalam perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena



dokumen yang membuktikan legal standing Penggugat adalah cacat formil;

B. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONCERTIUM)

6. Bahwa dalam Gugatan Pembatalan Merek yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Merek terdaftar yaitu Merek “**RUFF**” dengan register pendaftaran Nomor IDM000487454 tertanggal 13 Juni 2011 sebagaimana sertifikat merek yang diterbitkan oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
7. Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya pada Poin 10 sampai dengan Poin 13 halaman 8 dan 9 menyebutkan bahwa atas permohonan pendaftaran merek “**RUFF**” yang diajukan Tergugat, maka Penggugat mengajukan keberatan kepada Direktorat Merek pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“**Kantor Merek**”) dengan Tanda Terima No. 25823/2014 tertanggal 12 Desember 2014, yang mana atas keberatan tersebut nyatanya **Direktorat Merek telah memutuskan menolak keberatan Penggugat**, yang mana surat penolakan tersebut tertuang dalam surat dengan Nomor : HKI.4.HI.06.01.PO.D002011023141 tertanggal 07 Desember 2015, bahwa keberatan Penggugat telah ditolak karena unsur-unsur ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2001 tentang Merek tidak terpenuhi ;
8. Bahwa dalam dalil Penggugat poin 13 halaman 9, menyatakan “*Penggugat tidak setuju dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Kantor Merek karena Kantor Merek tidak mempertimbangkan factor persamaan yang sangat mencolok antara merek BUFF dan merek RUFF, penggunaan produk serta adanya bukti itikad tidak baik*”
9. Bahwa atas dasar ditolaknya Keberatan Penggugat terhadap pendaftaran merek “**RUFF**” milik Tergugat, maka secara hukum sudah seharusnya Penggugat menarik dan mendudukkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pihak (Tergugat) dalam gugatan *a quo*, yang secara hukum bertujuan untuk mendapat keterangan dan dasar-dasar serta alasan-alasan hukum penolakan keberatan Penggugat atas pendaftaran merek “**RUFF**” tersebut diatas ;

Halaman 37 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



10. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan **Pasal 25 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis** menyebutkan, **“Sertifikat Merek diterbitkan oleh Menteri sejak merek tersebut terdaftar”**, sehingga secara hukum sudah seharusnya Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ditarik dan didudukkan sebagai Pihak dalam Perkara *a quo* selaku pihak yang menerbitkan Sertifikat Merek **“RUFF”** milik Tergugat, akan tetapi dalam Perkara *a quo* Penggugat tidak menarik Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai Pihak, sehingga Gugatan Penggugat secara hukum harus dinyatakan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) ;
11. Bahwa Direktorat Merek selaku Pihak yang mengeluarkan Sertifikat Merek dan yang berhak melakukan Penghapusan dan Pembatalan atas suatu Merek sebagaimana ketentuan Undang-undang Merek, serta Pihak yang akan melaksanakan Putusan atas sengketa suatu Merek seharusnya ditarik dan didudukkan sebagai Pihak dalam Perkara *a quo*, oleh karena itu Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard /NO***) dikarenakan Gugatan Penggugat Merupakan Gugatan yang kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) ;
12. Bahwa pendapat Tergugat tersebut sejalan dengan pendapat Ahli Hukum **M. Yahyah Harahap** dalam bukunya berjudul **“Hukum Acara Perdata”**, yang menyatakan sebagai berikut :
 - a) “Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortum*. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat :
 - Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;
 - Oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihak.”
 - b) “... kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona* (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai Penggugat). Dapat juga berbentuk salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhodedarmingheid*) atau mungkin juga berbentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak dalam gugatan). Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai kekuatan hukum :

- gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)."

(Sumber: Hukum Acara Perdata, M.Yahya Harahap, S.h., Sinar Grafika 2013, halaman 112-113)

13. Majelis Hakim Yang Mulia, pendapat tersebut juga didukung melalui beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pada dasarnya Majelis Hakim melalui putusan-putusan tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Putusan MA RI Nomor 663k/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1971 juncto Putusan MARI Nomor 1038k/Sip/1972, tanggal 1 Agustus 1973, **"Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata";**
- Putusan MA RI Nomor 621 K/Sip/1975, tanggal 25 Mei 1977 **"Ternyata sebagian objek perkara, tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut; tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung plurium litis consortium;**
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 "Gugatan Kurang Pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima."**
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 "Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat."**

Halaman 39 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 546 K/Pdt/1984 tanggal 13 Agustus 1985 “Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat.”*
- *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 200 K/Pdt/1988 tanggal 31 Agustus 1990. Majelis M. Yahya Adimiwarta, S.H (Ketua), Djazuli Bchar, S.H dan Ny. Dora Sasongko Kartono, S.H., yang pada intinya menyatakan “ Dengan tidak lengkapnya pihak dalam perkara ini, maka gugatan perdata ini, oleh majelis hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.”*

14. Majelis Hakim Yang Mulia, maka sudah jelas bahwa Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat telah kurang dalam menarik pihak dengan penjelasan yang telah dijabarkan Tergugat diatas. Maka dari itu, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak dan oleh karena itu tidak dapat diterima (*niet ontvanlijke verklaard*).

C. GUGATAN PENGGUGAT TELAH KADALUARSA (LEWAT WAKTU)

15. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara hukum telah kadaluarsa/lewat waktu, hal mana Penggugat baru mengajukan Gugatan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang terdaftar pada tanggal 18 September 2019 dengan Register Perkara No. 60/Pdt.Sus/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, dengan obyek gugatan adalah pembatalan merek dagang “**RUFF**” dengan Nomor Pendaftaran IDM000487454 tertanggal 13 Juni 2011 milik Tergugat , yang mana jelas-jelas telah ada rentang waktu selama ± 8 (delapan) Tahun sejak Tergugat mendaftarkan merek “RUFF” sampai pada saat Penggugat mengajukan Gugatan, yang mana pada saat ini merek “**RUFF**” milik Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia ;
16. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**, disebutkan :

“gugatan Pembatalan Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu (5) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek;”

Halaman 40 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



17. Bahwa berdasarkan fakta hukum, tanggal pendaftaran dari Merek “RUFF” dengan Nomor Pendaftaran IDM000487454 tertanggal 13 Juni 2011 yaitu telah $\pm$ 8 (delapan) tahun terdaftar sebelum gugatan *a quo* Penggugat ajukan, maka Mengingat adanya ketentuan dari Undang Undang Merek tersebut di atas, maka telah jelas bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat telah Kadaluarsa / lewat waktu, atau setidaknya-tidaknya seharusnya gugatan terhadap Merek “RUFF” milik Tergugat selambat-lambatnya harus diajukan Penggugat pada tanggal 13 Oktober 2015 ;
18. Bahwa pada Faktanya ternyata Penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 18 September 2019 atau telah lewat waktu setidaknya-tidaknya 3 (tiga) tahun sejak tenggat waktu terakhir yang diberikan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk mengajukan Gugatan Pembatalan atas pendaftaran Merek “RUFF” milik Tergugat ;
19. Bahwa selanjutnya, di dalam ketentuan **Pasal 77 ayat (2) Undang Undang Merek**, juga ditentukan bahwa suatu gugatan pembatalan dapat diajukan dengan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum ;
20. Bahwa atas Merek “RUFF” milik Tergugat merupakan merek yang telah didaftar dengan **Iktikad Baik (Good Faith)** yang tidak bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Sebagaimana Tergugat akan uraikan lebih lanjut di dalam bagian jawaban atas pokok perkara, Tergugat telah mendaftarkan Merek “RUFF” tanpa niat mendompleng keterkenalan milik orang lain atau terinspirasi dari merek “BUFF” milik Penggugat;
21. Bahwa dengan demikian telah ada rentang waktu $\pm$ 8 (delapan) tahun untuk pendaftaran merek Tergugat sampai Penggugat mengajukan Gugatan *a quo*, sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis**. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis**, adalah merupakan ketentuan dan dasar hukum secara formal dalam mengajukan gugatan pembatalan atas suatu merek terdaftar yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek.

Halaman 41 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Oleh Karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum, atas dasar objek sengketa gugatan yang diajukan Penggugat telah kadaluarsa/lewat waktu, maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis, maka terhadap Gugatan Pembatalan Merek yang terdaftarnya sudah melebihi 5 (lima) tahun secara hukum dinyatakan merupakan gugatan yang kadaluarsa ;

22. Bahwa adapun maksud dan tujuan diberikannya batasan waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis** tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum atas terdaftarnya merek dalam Daftar Umum Merek, Pasal tersebut secara tegas memang memberikan koridor hukum atas objek sengketa yaitu merek terdaftar yang belum melebihi tenggang waktu 5 (lima) tahun, dimana tujuan dari pasal tersebut diadakan adalah untuk mensosialisasikan eksistensi perlindungan merek terdaftar di dalam kegiatan produksi dan perdagangan pelaku usaha dalam membangun reputasi suatu merek, sehingga diperlukan jaminan kepastian hukum keberadaan merek terdaftar tersebut, maka secara hukum perlu regulasi yang menjadi koridor dan kontrol hukum terhadap pihak yang akan mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan, terkecuali merek-merek yang dijadikan objek sengketa terdaftar dapat mengakibatkan terganggunya ketertiban umum sebagaimana maksud ketentuan **Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis**. Fakta hukumnya adalah merek Tergugat tidaklah dapat dikualifikasikan sebagai telah melanggar ketertiban umum mengingat merek **"RUFF"** milik Tergugat didaftarkan atas Itikad Baik (*Good faith*) ;

23. Bahwa adanya batasan waktu tersebut dapat berpengaruh terhadap kredibilitas Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual c.q Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, hal mana sejalan dengan **Pasal 1 ayat (5) jo. Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Merek** yang menyatakan:

Pasal 1 ayat (5): "Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri



merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya”;

Pasal 35 ayat (1) : “Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan”;

24. Bahwa mengingat ketentuan **Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis** bersifat *imperatif* (yaitu dengan adanya kata-kata: “hanya dapat”), maka sangatlah beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana yang diamanatkan oleh **Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis** tersebut;
25. Bahwa sifat imperatifnya pasal tersebut diatas sangatlah beralasan jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 1 ayat (5) Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis** yang mencerminkan kehendak untuk memberikan jaminan akan adanya kepastian hukum bagi Merek terdaftar untuk mendapatkan perlindungan hukum sampai jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku tersebut, sebab jika batasan waktu sedemikian itu 5 (lima) tahun tidak ditentukan oleh undang-undnag maka dalam praktek akan sangat mudah sekali terjadi pembatalan pendaftaran merek (*vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 012 K/N/HAKI/2002 tanggal 3 september 2002*) ;
26. Yang Mulia Majelis Hakim, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka sudah jelas telah terbukti **Gugatan yang diajukan Penggugat telah kadaluarsa/lewat waktu**, sehingga cukup alasan untuk Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak Gugatan Penggugat tersebut telah lewat waktu (kadaluarsa) dan selanjutnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanlijke verklaard*);

II. **DALAM POKOK PERKARA.**

1. Mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* bahwa apa yang Tergugat dalilkan dan uraikan dalam Eksepsi tersebut diatas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban Pokok Perkara ini;

Halaman 43 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



2. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban gugatan ini ;

A. TENTANG MEREK TERKENAL

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 1 sampai dengan dalil poin 9 pada halaman 3 sampai dengan halaman 7 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa merek “**BUFF**” dengan register nomor IDM0000273022 dan merek “**BUFF**” dengan register nomor IDM000595572 milik Penggugat adalah merek yang sudah dikenal secara internasional termasuk Indonesia ;
4. Bahwa setelah menelaah lebih lanjut pada poin 1 sampai dengan poin 7 Tergugat tidak dapat menemukan hal-hal dasar yang dapat membuktikan bahwa merek “**BUFF**” milik Penggugat adalah merek terkenal bahkan penghargaan yang diterima oleh Penggugat tidak ada penghargaan dari dalam negeri (Indonesia), kesemuanya penghargaan yang diterima adalah penghargaan dari luar negeri hal ini tidak dapat membuktikan pengetahuan umum masyarakat Indonesia atas merek “**BUFF**” milik Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Merek ;
5. Bahwa dalam penjelasan **Pasal 22 ayat (2) huruf b undang-undang Merek dan Indikasi Geografis** menyatakan kriteria suatu merek dinyatakan merek terkenal adalah dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Jika hal tersebut belum dianggap cukup, pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidak terkenalnya Merek yang menjadi dasar penolakan ;
6. Bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 22 ayat (2) huruf b Undnag-Undang Merek dan Indikasi Geografis** ditemukan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menyatakan bahwa suatu merek adalah merek terkenal, yaitu :
 - a. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut;

Halaman 44 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



- b. Reputasi merek terkenal;
 - c. Promosi-promosi;
 - d. Pendaftaran di beberapa Negara;
 - e. Hasil survey yang dilakukan oleh lembaga bersifar mandiri.
7. Bahwa sesuai dengan Konvensi Paris, apabila terdapat sengketa merek yang menyangkut perbedaan interpretasi di dalam menilai apakah suatu merek tersebut adalah merek terkenal atau tidak, maka haruslah dibuktikan berdasarkan kondisi dan fakta-fakta hukum di Negara Hakim yang memeriksa sengketa tersebut. Dengan demikian kewajiban Penggugat dalam sengketa ini adalah mencari fakta-fakta hukum tentang keterkenalan merek Penggugat di Indonesia, sejauh mana pengetahuan umum masyarakat Indonesia atas merek Penggugat, bagaimana reputasi Penggugat di Indonesia, promosi-promosi produk dengan memakai merek yang dilakukan Penggugat di Indonesia yang mempunyai keterkaitan antara unsur-unsur yang satu dengan yang lainnya (semua unsur harus terpenuhi dan dibuktikan di depan persidangan);
8. Keberadaan kriteria pengetahuan masyarakat Indonesia sangatlah penting dan merupakan *Conditio Sine Qua Non* (syarat mutlak) agar merek tersebut dikenal luas oleh masyarakat Indonesia sebelum Tergugat mendaftarkan merek “**RUFF**” pada Tahun 2011, tetapi hal tersebut adalah merupakan hal yang Mustahil dapat dibuktikan oleh Penggugat mengingat Penggugat baru memiliki hak atas Merek “BUFF” di Indonesia pada tanggal 04 Oktober 2010 dan pada tanggal 14 Agustus 2017, Bagaimana mungkin Penggugat menyatakan keterkenalan Merek “BUFF” di Indonesia sebelum Tahun 2011 sementara baru memiliki Hak Pada tahun 2010;
9. Bahwa dengan demikian sehubungan dengan Penggugat mendalilkan merek miliknya adalah merupakan merek terkenal secara Internasional termasuk di Indonesia *quod non* maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR/RBG Penggugat harus membuktikan unsur-unsur diatas secara menyeluruh, karena Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas;
10. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan khalayak ramai di Indonesia mengetahui bahwa merek dagang “BUFF” adalah terkenal sebagai merek dagang untuk produk-produk yang dihasilkan oleh Tergugat sejak bertahun-tahun yang lalu setidaknya tidaknya sejak tahun 2011, namun sangat berlawanan / kontradiktif

Halaman 45 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



dengan dalil Penggugat pada poin 9 halaman 5 yang menyatakan bahwa toko pemasaran produk "BUFF" di Indonesia hanyalah terdapat di Lotte Shopping (Jakarta), Gading Mall (Jakarta), Gramedia Store (Jakarta) dan Sukaoutdoor (Jakarta) hal ini semakin membuktikan bahwa pengetahuan masyarakat umum akan merek "BUFF" telah terbantahkan dengan dalil Penggugat sendiri. Bagaimana mungkin dapat mengklasifikasikan pengetahuan umum masyarakat Indonesia hanya dengan memiliki 3 toko dan ketiga toko tersebut semuanya terdapat dan berdomisili di Jakarta. Kita mengetahui wilayah pasar Indonesia sangat luas bukan hanya Jakarta dan walaupun Jakarta pusat perekonomian Indonesia tidak serta merta menjadi parameter untuk menyimpulkan pengetahuan umum masyarakat Indonesia terhadap suatu brand/merek terkhusus merek "BUFF" milik Penggugat;

11. Bahwa penggugat menolak dalil penggugat yang menyatakan *"merek "BUFF" milik Penggugat adalah merek terkenal karena telah terdaftar di beberapa Negara"* hal ini dikarenakan bahwa pendaftaran yang dilakukan oleh Penggugat di beberapa Negara tersebut, hanyalah merupakan proses administrasi untuk memberikan perlindungan hukum di negara-negara tersebut, bukan berarti secara otomatis setelah dilakukan pendaftaran administrasi merek tersebut secara langsung dikenal orang-orang / masyarakat di negara-negara yang dimaksud Penggugat di atas;
12. Bahwa dengan tidak terbuktinya dalil Penggugat yang menyatakan merek "**BUFF**" milik Tergugat adalah merek terkenal maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, megadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

B. TERGUGAT ADALAH PEMILIK MEREK YANG SAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

13. Bahwa pengugat adalah satu-satunya pemilik merek "**RUFF**" yang sah dan dilindungi undang-undang berdasarkan sertifikat merek "**RUFF**" dengan nomor pendaftaran IDM00487454 sebagaimana dibawah ini :

Halaman 46 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.




REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SERTIFIKAT MEREK

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, memberikan hak Merek kepada:

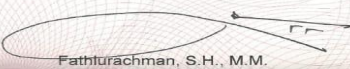
Nama dan alamat
Pemilik Merek : JEMMY SETIOYUWONO
Jl. Gembong Sawah No. 06
Surabaya

Tanggal Penerimaan : 13 Juni 2011
Nomor Pendaftaran : IDM000487454
Etiket Merek : 

Perlindungan hak merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 13 Juni 2021, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang (Pasal 28).

Sertifikat merek ini dilampiri dengan contoh merek dan jenis barang/jasa yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.
Direktur Merek dan Indikasi Geografis,


Fathurrahman, S.H., M.M.
NIP. 195912171986031002


00-2017-1268




(250) MEREK INDONESIA (111) IDM000487454
(190) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL (151) 07 Desember 2015

(210) Nomor Permohonan : D002011023141	(730) Nama dan Alamat Pemilik Merek: JEMMY SETIOYUWONO Jl. Gembong Sawah No. 06 Surabaya
(220) Tanggal Pengajuan : 13 Juni 2011 Tanggal Penerimaan : 13 Juni 2011	
(511) Kelas Barang/Jasa (NCL 9) : 25	(740) Nama dan Alamat Konsultan HKI: HARI PURNOMO CHANDRA, BSc KARTINI PATENT Jl. Kartini No. 88-A, Surabaya
(591) Uraian warna : Kuning, Putih	
(566) Arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh Merek: RUFF : Suatu penamaan	(540) Contoh Etiket:
(320) Data prioritas : Nomor : Tanggal : Negara :	 
(510) Uraian Barang/Jasa : === Syal-syal ; jilbab; topi,===	



14. Bahwa dengan kepemilikan sertifikat merek tersebut diatas, Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Direktorat Merek pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah menjamin Tergugat sebagai Pemilik merek yang sah untuk menggunakannya dan/atau memberikan ijin kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis**, sehingga sangat tidak berdasar hukum dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat meniru / mendompleng merek Penggugat, bahkan dalil Penggugat yang menyatakan merek Penggugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Tergugat haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

C. PENDAFTARAN MEREK TERGUGAT DILAKUKAN DENGAN ITIKAD BAIK (GOOD FAITH)

15. Bahwa pendaftaran Merek “**RUFF**” dengan nomor register IDM000487454 atas nama Tergugat telah dilandasi “**Itikad Baik**” (*good faith*), hal ini secara fakta hukum telah dibuktikan dengan telah menempuh proses pendaftaran merek sebagaimana telah digariskan dan diamanatkan oleh Undang-Undang Merek, dimana dalam prosesnya telah menepuh pemeriksaan formalitas, diumumkan selama 3 bulan serta pemeriksaan substantif untuk memenuhi proses pendaftaran sebagaimana diamanatkan dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang ditempatkan pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual ;
16. Bahwa hal tersebut semakin jelas bahwa Tergugat adalah pendaftar Merek yang beritikad baik sebagaimana Tergugat dalilkan dalam poin 10 dan 11 halaman 8, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan (oposisi) terhadap pendaftaran merek tergugat Direktorat merek pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Kantor Merek”) pada tanggal 12 Desember 2019;
17. Bahwa terhadap keberatan Penggugat tersebut, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kantor Merek telah memutuskan dalam suratnya sebagaimana dalil Penggugat pada poin 12 halaman 13, **yang mana atas Keberatan Penggugat tersebut telah ditolak oleh Direktorat**

Halaman 48 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Merek dan Indikasi Geografis, karena unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 2001 tentang Merek tidak terpenuhi, oleh karenanya

berdasarkan Jawaban dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis tersebut sudah menjadi Fakta Hukum yang tidak bisa disangkal lagi, yang mana setelah dilakukan serangkaian tahapan dalam proses pendaftaran merek “RUFF” milik Tergugat tidak ditemukan pelanggaran pendaftaran merek dan tidak ditemukan pula persamaan pada pokoknya antara merek Penggugat dan merek Tergugat ataupun tidak ditemukan persamaan seluruhnya atas merek “RUFF” milik Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat sehingga jawaban dari Kantor Merek tersebut diatas menjadi bukti yang sempurna dan tidak terbantahkan, untuk itu Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Pendaftaran Merek tergugat dilakukan dengan Itikad Tidak baik haruslah ditolak dan diskesampingkan;

18. Bahwa dengan telah terdaftarnya merek “RUFF” atas nama Tergugat, maka dengan sendirinya merek “RUFF” tersebut telah dilindungi oleh undang-undang yang berlaku di Negera Indonesia ketika pengajuan pendaftaran merek oleh Tergugat kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah memenuhi syarat-syarat administrasi dan tidak bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sehingga dengan demikian membuktikan bahwa Tergugat mempunyai Itikad Baik dan *quod non* apabila terdapat itikad tidak baik pada Tergugat dalam pendaftaran merek “RUFF”, maka hal tersebut tentu saja sudah menjadi komponen penilaian Direktorat merek dan Indikasi Geografis sebelum memutuskan dikabulkannya pendaftaran merek Tergugat. Oleh karena itu apabila perihal itikad baik tersebut masih dipersoalkan lagi oleh Penggugat, maka hal tersebut adalah tidak relevan untuk dipersoalkan pada saat ini dan dalil demikian sangat mengada-ada dan tidak berdasar ;
19. Bahwa dengan tidak terbuktnya dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam mendaftarkan Merek “RUFF” dilakukan dengan Dasar ITIKAT TIDAK BAIK mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara a *quo* menolak atau

Halaman 49 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



setidak-tidanya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

D. MEREK “RUFF” MILIK TERGUGAT TIDAK MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK “BUFF” MILIK PENGGUGAT

20. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 14, 15 dan 16 halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan “*merek “RUFF” Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek “BUFF” milik Penggugat yang telah terdaftar di Kantor Merek di kelas yang sama*” hal mana faktanya merek “RUFF” milik Tergugat dan merek “BUFF” milik Penggugat sama sekali tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan serta merupakan merek-merek yang sangat berbeda satu sama lain ;
21. Bahwa pendapat Tergugat tersebut selaras dengan jawaban dari Direktorat Merek Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang pada pokoknya **menyatakan “keberatan Penggugat atas Pendaftaran merek “RUFF” telah ditolak karena unsur-unsur ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU No.5 Tahun 2001 tentang Merek tidak terpenuhi”**;
22. Bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat pada poin 15 dan 16 halaman 9 atas dalil tentang adanya persamaan pada pokoknya antara etiket terdaftar dari merek Tergugat dengan merek-merek Penggugat maka haruslah dibuktikan di Pengadilan saat acara persidangan ;
23. Bahwa selanjutnya sesuai dengan Penjelasan **Pasal 21 Ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Desain Geografis**, yang pada pokoknya menyatakan “ *Yang dimaksud dengan Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut* “
- Dengan demikian unsur-unsur dominan yang harus dibuktikan antara merek Penggugat dan Tergugat yang harus dipenuhi dari ketentuan pasal diatas adalah mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antar unsur dan/atau persamaan pada bunyi ucapan.

Halaman 50 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Merek Milik Tergugat	≠	Merek Milik Penggugat
		
		
Unsur Dominan merek milik Tergugat adalah adanya 4 huruf yang terdiri dari huruf "R-U-F-F" apabila dipisahkan perhuruf akan menjadi R U F F		Unsur Dominan yang terkandung dalam merek Penggugat adalah "B-U-F-F": 1. Pada merek pertama milik Penggugat terdapat gambar atau Lukisan yang menjadi simbol atau identitas dari merek dimana lukisan atau gambar garis panah yang melingkari BUFF menjadi identitas merek Penggugat dan menjadi dasar pembeda antara merek Penggugat dan Tergugat selain huruf R pada merek Tergugat dan huruf B pada merek Tergugat. 2. Pada merek ke dua milik Penggugat didominasi lingkaran hitam yang juga menjadi pembeda antara merek Tergugat dengan Penggugat.



Pengucapan merek Penggugat lebih didominasi huruf R lalu kemudian diikuti huruf UFF berikutnya.		Pengucapan merek Tergugat di dominasi huruf B yang kemudian diikuti huruf UFF
	≠	
		
Unsur Bentuk merek Penggugat terdiri dari kata dan garis		Unsur Bentuk merek tegugat terdiri dari huruf dan lukisan

Bahwa jenis barang yang di produksi oleh Penggugat dan Tergugat Berbeda sebagaimana Tabel Perbandingan di bawah ini:

PERBEDAAN JENIS BARANG YANG DILINDUNGI DAN DIPRODUKSI PENGGUGAT DAN TERGUGAT	
BARANG MILIK TERGUGAT	BARANG MILIK PENGGUGAT
Syal-syal ; jilbab; topi.	Pakaian olah raga dan senam, kemeja, scraf, syal, alas kaki, tutup kepala dan pelindung mata terhadap sinar matahari pada topi. pakaian; alas kaki; tutup kepala.

Berdasarkan tabel jenis barang tersebut di atas jelas terlihat bahwa jenis barang yang dilindungi dan diproduksi oleh Penggugat dan Tergugat **SANGAT BERBEDA**, dimana tidak satupun terdapat Jenis Barang yang dilindungi dan diproduksi oleh Penggugat untuk jenis barang jilbab, oleh karena itu dalil Penggugat haruslah ditolak.

Halaman 52 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



24. Bahwa berdasarkan faktanya tidak memiliki persamaan pada pokoknya baik secara bentuk, pengucapan dan/atau jenis barang oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak dan mengesampingkan dalil Penggugat tersebut;
25. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 17 dan 18 yang pada pokoknya "Penggugat dapat membuktikan bahwa merek BUFF milik Penggugat telah memenuhi ketentuan persyaratan merek terkenal sebagaimana diatur dalam penjelasan **Pasal 21 ayat (1) huruf (1) huruf b UU Merek**";
26. Berdasarkan Penjelasan **Pasal 22 ayat (2) huruf b Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis** ditemukan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menyatakan bahwa suatu merek adalah merek terkenal adalah :
- a. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut;
 - b. Reputasi merek terkenal;
 - c. Promosi-promosi;
 - d. Pendaftaran di beberapa Negara;
 - e. Hasil survey yang dilakukan oleh lembaga bersifar mandiri.
27. Bahwa dalam penjelasan **Pasal 22 ayat (2) huruf b undang-undang Merek dan Indikasi Geografis** menyatakan kriteria suatu merek dinyatakan merek terkenal adalah dengan memperhatikan **pengetahuan umum masyarakat** mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Jika hal tersebut belum dianggap cukup, pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidak terkenalnya Merek yang menjadi dasar penolakan;
28. Bahwa penggugat menolak dalil penggugat pada poin 18 halaman 10 sampai dengan halaman 17 yang Penggugat telah mendaftarkan mereknya di berbagai negara harus dikesampingkan, hal ini dikarenakan bahwa pendaftaran yang dilakukan oleh Penggugat di beberapa Negara tersebut, hanyalah merupakan proses administrasi untuk memberikan perlindungan hukum di negara-

Halaman 53 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



negara tersebut, bukan berarti secara otomatis setelah pendaftaran administratif merek tersebut secara langsung merek tersebut dikenal orang-orang masyarakat di negara-negara yang dimaksud Penggugat di atas;

29. Bahwa terhadap dalil pada poin 19 dan 20 Tergugat tidak menanggapi karena merupakan pengulangan dari dalil-dalil sebelumnya;

30. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 21 halaman 18 yang pada pokoknya mengatakan *"masyarakat umum telah mengetahui merek "BUFF" sejak peluncuran penutup kepada (headgear) pada 1992"*, dikarenakan masyarakat umum yang dimaksud Penggugat tidak jelas menunjuk masyarakat umum yang mana dan siapa. Pada gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pendaftaran pertama merek **"BUFF"** dilaksanakan pada tahun 1992 di Negara Spanyol sehingga sangat mengada-ada apabila Penggugat menyimpulkan bahwa merek **"BUFF"** langsung dikenal masyarakat umum terkhusus masyarakat umum Indonesia pada tahun yang sama yaitu tahun 1992 mengenal merek **"BUFF"** padahal pada faktanya merek tergugat baru terdaftar di Indonesia pada Tahun 2010;

31. Bahwa Penggugat menolak dalil Penggugat pada poin 22 halaman 18 karena pendaftaran merek di beberapa Negara hanya proses administratif dan tidak serta merta membuktikan bahwa merek tersebut dikenal masyarakat umum di Negara didaftarkan merek secara otomatis setelah pendaftaran merek;

32. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat 23 s.d 30 halaman 18 s.d 24 yang pada pokoknya menjabarkan pemasaran **"BUFF"** di beberapa Negara dan dalil tersebut tidak serta memuktikan bahwa merek tergugat adalah merek terkenal karena harus mempertimbangkan pengetahuan masyarakat umum di Negara mana merek tersebut didaftarkan;

33. Bahwa untuk itu mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menyatakan bahwa merek tergugat bukanlah merek terkenal dan menyatakan menolak gugatan Penggugat;

E. "RUFF" BUKAN TIRUAN MEREK MANAPUN

34. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat pada poin 31 halaman 24 yang menyatakan *"telah jelas bahwa merek BUFF milik*

Halaman 54 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Penggugat adalah merek terkenal di seluruh dunia” dimana indikasi keterkenalan di seluruh dunia yang Penggugat sampaikan hanya sebatas pendaftaran merek “BUFF” di berbagai Negara, hal mana yang sangat penting untuk dibuktikan dalam persidangan sebagaimana Penjelasan Pasal Pasal 22 ayat (2) huruf b Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis unsur utama yang dibuktikan adalah Pengetahuan Masyarakat Umum dimana Merek Tersebut di daftar secara administrative ;

35. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 31 halaman 24 alinea ke-2 Penggugat dengan Tegas menolak dalil tersebut hal ini selaras dengan keputusan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis yang menolak keberatan (oposisi) penggugat terhadap pendaftaran merek “RUFF” milik Tergugat;
36. Bahwa pendaftaran merek “RUFF” milik Tergugat telah menempuh proses pendaftaran merek sebagaimana telah digariskan dan diamanatkan oleh Undang-Undang Merek, dimana dalam prosesnya telah menepuh pemeriksaan formalitas, diumumkan selama 3 bulan serta pemeriksaan substantive untuk memenuhi proses pendaftaran sebagaimana diamanatkan BAB IV Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang ditempatkan pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual ;
37. Bahwa hal tersebut semakin jelas bahwa Tergugat adalah pendaftar Merek dengan itikad baik sebagaimana Tergugat dalilkan dalam poin 10 dan 11 halaman 8 pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan (oposisi) terhadap pendaftaran merek tergugat Direktorat merek pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Kantor Merek”) pada tanggal 12 Desember 2019;
38. Bahwa terhadap keberatan tersebut Kantor Merek telah memutuskan dalam suratnya sebagaimana dalil Penggugat pada poin 12 halaman 13 bahwa Keberatan Penggugat telah ditolak karena unsur-unsur dalam ketentuan pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 2001 tentang Merek tidak terbukti maka berdasarkan Jawaban dari Kantor Merek tersebut sudah menjadi Fakta Hukum yang tidak bisa disangkal lagi bahwa setelah dilakukan proses pendaftaran merek “RUFF” milik Tergugat tidak

Halaman 55 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



ditemukan pelanggaran pendaftaran merek sebagaimana yang didalilkan Penggugat sehingga jawaban dari Kantor Merek tersebut diatas menjadi bukti yang sempurna dan tidak terbantahkan, untuk itu Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Pendaftaran Merek tergugat dilakukan dengan Itikad Tidak baik haruslah ditolak dan diskampingkan;

F. RUFF TIDAK MENIRU MEREK MANAPUN

Berikut adalah gambar-gambar RUFF :



39. Bahwa merek "RUFF" yang daftarkan Tergugat terinspirasi dari Mode kerah Ruff yang telah ada pada akhir abad ke-15 dan abad ke-16 yang merupakan evolusi dari kerah kemeja yang menempel di doublet. Pada tahun 1400-an, baju-baju dengan kerah ditali dan diikat di tepi kain. Saat ditarik, tali tersebut menimbulkan kerutan dan kerutan ini tumbuh menjadi model. Kerutan yang kecil itu semakin lama semakin lebar membentuk satu hiasan tersendiri. Ruff lebar pertama kali muncul di Spanyol dan menyebar di Inggris, Prancis, Italia, dan Belanda.
40. Bahwa Kerah ruff adalah kerah yang berbahan linen dan mampu berdiri karena diberi pati atau kanji dan bisa juga menggunakan kawat. Tak hanya itu, ruff juga kerap diberi renda untuk

Halaman 56 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



mempercantik. Kerah ini berlipit lebar yang memungkinkan penggunaannya seperti menggunakan roda di lehernya. Salah satu efek menggunakan ruff adalah efek mengangkat kepala seperti pose bangga atau agung. Sehingga, ruff sangat digandrungi oleh para bangsawan;

41. Bahwa Untuk membuat satu ruff dengan ketinggian 1 cm dibutuhkan kain linen dan benang gossamer. Benang yang dibutuhkan mencapai 50 buah dan dipola seperti angka 8. Untuk ruff yang besar atau disebut cartwheel ruffs, membutuhkan kawat untuk mendirikannya. Kawat yang dibutuhkan disebut supportasse atau underproper;
42. Bahwa kualitas ruff menunjukkan status dan kekayaan seorang bangsawan. Untuk bangsawan yang kaya biasanya menggunakan linen dengan kualitas bagus yaitu lawne atau camerick. Tak hanya linen, ruff juga dihiasi dengan renda, emas, perak atau sutra halus dengan dekorasi lambang matahari, bulan dan bintang. Sedangkan untuk orang yang lebih miskin, linen yang digunakan merupakan linen murah yang kadang bisa membuat iritasi pada kulit;
43. Bahwa Tergugat dengan Tegas menolak dalil Penggugat pada poin 32 halaman 25 yang pada pokoknya Penggugat mengatakan bahwa *"Penggugat yakin Tergugat telah mencoba menjiplak dan meniru merek BUFF milik Penggugat"*, keyakinan Penggugat tersebut tidak memiliki bukti yang kuat dan hanya keyakinan yang mengada-ada serta sangat imajinatif karena faktanya Tergugat dalam mendaftarkan mereknya terinspirasi dari Model selempang leher Ruff pada akhir abad ke-15 dan abad ke-16, sehingga sangat jelas dan terbukti merek BUFF milik Penggugat sangat berbeda dengan merek RUFF milik Tergugat, perbedaan mana dapat diketahui dari penamaan maupun asal-usul merek tersebut didaftarkan ;
44. Bahwa dengan telah terdaptarnya merek "RUFF" atas nama Tergugat dengan sendirinya merek tersebut telah dilindungi oleh Undang-Undang yang berlaku dan membuktikan bahwa dalil Penggugat pada poin 33 halaman 25 harus dikesampingkan karena seluruh tahapan-tahapan pendaftaran merek sudah dilalui Tergugat dan bahkan keberatan (oposisi) Penggugat terhadap pendaftaran merek Tergugat sudah ditolak Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat

Halaman 57 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. HKI.4.HI.06.01.PO.D002011023141 tertanggal 7 Desember 2015;

45. Bahwa terhadap dalil Penggugat poin 34 tidak akan tanggap karena merupakan pengulangan dalil pada poin-poin sebelumnya;
46. Bahwa pengajuan pendaftaran merek "RUFF" oleh Tergugat kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah memenuhi syarat-syarat administrasi dan tidak bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sehingga dengan demikian membuktikan bahwa Tergugat mempunyai Itikad Baik dan *quod non* apabila terdapat itikad tidak baik tersebut tentu saja sudah menjadi komponen penilaian Direktorat merek dan Indikasi Geografis sebelum memutuskan dikabulkannya pendaftaran merek Tergugat. Oleh karena itu apabila perihal itikad baik tersebut masih dipersoalkan lagi oleh Penggugat, maka hal tersebut adalah tidak relevan untuk dipersoalkan pada masa sekarang ini;
47. Bahwa dengan tidak terbuktinya dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam mendafatarkan Merek "RUFF" dilakukan dengan Dasar ITIKAT TIDAK BAIK dan Tergugat meniru merek "BUFF" milik Penggugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
48. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 35 karena dalil tersebut adalah mengada-ada dan tidak berdasar, pada gugatannya tidak jelas Penggugat merincikan hak cipta dan desain mana yang dituduh Penggugat digunakan Tergugat dalam produknya sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan;
49. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 36, 37 huruf a, b dan c halaman 26 sampai 30 Tergugat menolak dengan tegas karena yang mencantumkan kata-kata BUFF pada toko online bukanlah Tergugat. Toko online yang dimaksudkan Penggugat diluar kendali dan sepengetahuan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah melakukan itu. Walaupun ada ditemukan ada toko online yang menyebutkan BUFF dalam pemasarannya itu adalah kekeliruan pihak yg menjual secara online tersebut dan bahkan dengan mencantumkan kata BUFF pada keterangan produk milik Tergugat

Halaman 58 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan merek RUFF sesungguhnya telah merugikan Tergugat secara langsung yang membandingkan dengan merek Penggugat;

50. Bahwa Tergugat sebagai pemilik merek RUFF telah dirugikan dengan pencantuman kata-kata BUFF pada took-toko online sebagaimana disampaikan Penggugat, penjual online yang menantumkan kata BUFF dalam penjualan produk merek RUFF secara sengaja membandingkan merek Tergugat dengan Penggugat;
51. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 40 dan 41 halaman 30 sampai dengan 32 tidak perlu Tergugatanggapi karena itu hanya mengutip putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
52. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 42 karena telah terbukti Pendaftaran RUFF milik Tergugat telah didaftarkan dengan itikad baik telah melalui seluruh tahapan pendaftaran merek sudah dilalui Tergugat dan bahkan keberatan (oposisi) Penggugat terhadap pendaftaran merek Tergugat sudah ditolak Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat No. HKI.4.HI.06.01.PO.D002011023141 tertanggal 7 Desember 2015 dan Pendaftaran merek RUFF milik Tergugat tidak terbukti melanggar ketentuan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis;
53. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas sangat tidak berdasar dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat berniat meniru dan mendompleng merek "BUFF" milik Penggugat dan dalil Penggugat yang menyatakan pendaftaran merek Tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Berdasarkan seluruh uraian yang telah Tergugat kemukakan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan Mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan memberi putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Halaman 59 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kadaluarasa.
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak.
4. Menyatakan Pendaftaran Merek "RUFF" No. Register IDM000487454 tertanggal 13 Juni 2011 atas nama Tergugat adalah Sah dan Dilindungi Undang-undang.
5. Menyatakan Pendaftaran Merek "RUFF" No. Register IDM000487454 tertanggal 13 Juni 2011 atas nama Tergugat didaftarkan atas Itikad Baik.
6. Menyatakan Merek "RUFF" No. Register IDM000487454 tertanggal 13 Juni 2011 atas nama Tergugat tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "BUFF" dengan register nomor IDM0000273022 tertanggal 12 Maret 2009 dan merek "BUFF" dengan register nomor IDM000595572 tertanggal 22 Oktober 2015 milik Penggugat.
7. Menyatakan Pendaftaran Merek merek "BUFF" dengan Register Nomor IDM0000273022 tertanggal 12 Maret 2009 dan merek "BUFF" dengan Register Nomor IDM000595572 tertanggal 22 Oktober 2015 milik Penggugat bukanlah merek terkenal.
8. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan Replik tanggal 21 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat, untuk menguatkan Jawabannya telah mengajukan Dupliknya tanggal 24 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi biaya meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-112 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Petikan Resmi Merek Sertifikat Merek "RUFF" di kelas 25 dengan Nomor

Halaman 60 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran: **IDM000487454** tertanggal 07 Desember 2015 atas nama JEMMY SETIOYUWONO ("TERGUGAT");

2. Bukti P-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertifikat Merek "BUFF" di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran: **IDM000273022** terlanggal 04 Oktober 2010 atas nama PENGGUGAT;
3. Bukti P-3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertifikat Merek "BUFF" di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran **IDM000595572** tertanggal 22 Oktober 2015 atas nama PENGGUGAT;
4. Bukti P-4 : Print Out Salinan Permohonan Perpanjangan Perlindungan Merek "BUFF" di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran: **IDM000273022** atas nama PENGGUGAT yang diajukan pada tanggal 26 Februari 2019;
5. Bukti P-5 : Fotocopy legalisir Akta Publik berupa Surat Pencabutan Surat Kuasa dan Pemberian Surat Kuasa yang memberikan kewenangan kepada Tn. Harold Kouwijzer selaku Direktur PENGGUGAT untuk mewakili PENGGUGAT atau menunjuk Pengacara untuk muncul dan berada di Pengadilan sebagaimana dialur dalam hukum perdata negara Spanyol (Pasal 6.1);
Bukti P-5A : Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan tersumpah dalam Bahasa Indonesia Bukti P-5;
6. Bukti P-6 : Fotocopy legalisir Fotokopi Paspor Tn. Harold Kouwijzer selaku Pemberi Kuasa yang mewakili PENGGUGAT;
Bukti P-6A : Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan tersumpah dalam Bahasa Indonesia Bukti P-6;
7. Bukti P-7 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan No. EI9749472 tentang Situasi Dalam Pendataan Aktivitas Ekonomi AEAT yang menerangkan tentang kegiatan bisnis PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Badan Negara untuk Administrasi Pajak di Barcelona;
Bukti P-7A : Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan tersumpah dalam Bahasa Indonesia Bukti P-7;
8. Bukti P-8 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertifikat Perpanjangan Perlindungan merek BUFF di kelas 25 milik PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Paten dan Merek Dagang Spanyol dengan Nomor Pendaftaran: **1723107** yang terdaftar sejak tanggal 02 Oktober 1992, dan telah diperpanjang pada tanggal 11 Oktober 2012;

Halaman 61 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-8A : Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan tersumpah dalam Bahasa Indonesia Bukti P-8;
9. Bukti P-9 : Print Out Sertifikat Merek BUFF milik PENGGUGAT di kelas 25 dengan No. 2,197,157, yang dikeluarkan oleh Kantor Merek Dagang dan Paten Amerika Serikat, yang berlaku sejak tanggal 20 Oktober 1998 dan telah dilakukan amandemen/perubahan pada 15 November 2016;
- Bukti P-9A : Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan tersumpah dalam Bahasa Indonesia Bukti P-9;
10. Bukti P-10 : Fotocopy dari Print Out Sertifikat Merek BUFF milik PENGGUGAT di kelas 25 dengan No. 302410721, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Merek Dagang Departemen Kekayaan Intelektual Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong, yang diajukan pada tanggal 13 Februari 1997 dan telah terdaftar sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
- Bukti P-10A : Fotocopy dari Print Out Terjemahan tersumpah dalam Bahasa Indonesia Bukti P-10;
11. Bukti P-11 : Fotocopy dari copy Sertifikat Merek BUFF milik PENGGUGAT di kelas 25 dengan No.96/16806 yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan dan Industri Republik Afrika Selatan yang terdaftar pada tanggal 26 November 1996;
- Bukti P-11A : Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan tersumpah dalam Bahasa Indonesia Bukti P-11;
12. Bukti P-12 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertifikat Merek BUFF milik PENGGUGAT No. 2013/15736 yang terdaftar di kelas 25 yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan dan industri Republik Afrika Selatan, yang terdaftar sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
- Bukti P-12A : Copy dari copy Terjemahan tersumpah dalam Bahasa Indonesia Bukti P-12;
13. Bukti P-13 : Fotocopy dari Print Out Sertifikat Merek BUFF milik PENGGUGAT di kelas 25, yang dikeluarkan oleh Kantor Kekayaan Intelektual New Zealand dengan No. 968052 yang berlaku sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Halaman 62 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-13A : Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan tersumpah dalam Bahasa Indonesia Bukti P-13;

14. Bukti P-14 : Print Out Sertifikat Merek BUFF milik PENGGUGAT di kelas 25 dengan No. 4/2012/00500042, yang dikeluarkan oleh Biro Merek Dagang Filipina yang berlaku sejak tanggal 28 September 2012 sampai dengan 28 September 2022;

Bukti P-14A : Print Out Terjemahan tersumpah dalam Bahasa Indonesia Bukti P-14;

15. Bukti P-15 : Fotocopy dari Print Out Sertifikat Merek BUFF milik PENGGUGAT di kelas 25 dengan No. 2015070194 yang dikeluarkan oleh Perbadanan Harta Intelek Malaysia yang berlaku sejak tanggal 30 November 2015 sampai dengan 30 November 2025;

Bukti P-15A : Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan tersumpah dalam Bahasa Indonesia Bukti P-15;

16. Bukti P-16 : Print Out Sertifikat Perpanjangan Merek BUFF milik PENGGUGAT di kelas 25 dengan No. 1303503 yang dikeluarkan oleh Kantor Kekayaan Intelektual Pemerintah India yang berlaku sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Bukti P-16A : Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan tersumpah dalam Bahasa Indonesia Bukti P-16;

17. Bukti P-17 : Fotocopy dari Print Out Sertifikat Merek BUFF milik PENGGUGAT di kelas 25 dengan No. 2425601 yang dikeluarkan Kantor Kekayaan Intelektual Pemerintah India yang berlaku sejak tanggal 8 November 2012 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Bukti P-17A : Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan tersumpah dalam Bahasa Indonesia Bukti P-17;

18. Bukti P-18 : Fotocopy dari Print Out Sertifikat Merek BUFF milik PENGGUGAT di kelas 25 dengan No. 47896 yang dikeluarkan oleh Kantor Kekayaan Intelektual Brunei Darussalam sejak tanggal 28 Juni 2016 dan berlaku sampai dengan tanggal 28 Juni 2026;

Bukti P-18A : Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan tersumpah dalam Bahasa Indonesia Bukti P-18;

19. Bukti P-19 : Print Out Sertifikat Merek BUFF milik PENGGUGAT di kelas 25 dengan No. 20722/2016 yang dikeluarkan oleh

Halaman 63 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kekayaan Industri Republik Mauritius sejak tanggal 15 Juli 2016 dan berlaku sampai dengan tanggal 15 Juli 2026;

Bukti P-19A : Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan tersumpah dalam Bahasa Indonesia Bukti P-19;

20. Bukti P-20 : Fotocopy dari Print Out PENGGUGAT menjadi salah satu sponsor pada sebuah acara domestik yaitu "Indonesia Bicycle Expo" yang berlangsung di Balai Kartini Expo Center, Jakarta pada tanggal 4-6 November 2011;
21. Bukti P-21 : Print Out Penggugat menjadi salah satu sponsor pada sebuah acara pendakian gunung "Rinjani 100" yang berlangsung di Lombok pada tanggal 4 Mei 2018;
22. Bukti P-22 : Print Out PENGGUGAT menjadi salah satu sponsor pada acara "Gec/e Pangrango Ultra Marathon" yang berlangsung di Sentul, Bogor pada tanggal:
 - 24-25 April 2015.
 - 28-29 Juli 2018.
23. Bukti P-23 : Fotocopy dari Print Out PENGGUGAT menjadi salah satu sponsor dalam acara "Wanita Trail" yang berlangsung di Sentul, Bogor pada 4 Agustus 2018;
24. Bukti P-24 : Print Out PENGGUGAT menjadi salah satu sponsor dalam acara "INDOFEST Indonesia Outdoor Festival" yang berlangsung di Istora Senayan pada tanggal 6-10 April 2016;
25. Bukti P-25 : Fotocopy dari Print Out PENGGUGAT menjadi salah satu sponsor dalam acara "OUTFEST Indonesia Outdoor Festival" yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada tanggal 1 - 4 April 2015;
26. Bukti P-26 : Fotocopy dari Print Out PENGGUGAT menjadi salah satu sponsor dalam acara "Sentul Hill Trail Run" yang berlangsung di Sentul, Bogor pada tanggal:
 - 09 Juli 2017
 - 18-19 Agustus 2018
27. Bukti P-27 : Print Out PENGGUGAT menjadi salah satu sponsor dalam acara "Mesastila Peaks Challenge" yang berlangsung di Jawa Tengah pada tanggal 6 - 7 Oktober 2018;

Halaman 64 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti P-28 : Fotocopy dari Print Out Iklan acara festival tahunan PENGGUGAT yang berjudul "BUFF MOUNTAIN FESTIVAL" www.buffmountainfestival.com;
29. Bukti P-29 : Fotocopy dari Print Out Iklan acara festival tahunan PENGGUGAT yang berjudul "BUFF EPIC TRAIL" tahun 2019 www.buffepictrail.com;
30. Bukti P-30 : Fotocopy dari Print Out Iklan acara lomba lari tahunan PENGGUGAT yang berjudul "BUFF EPIC RU" tahun 2018 www.buffepicrun.com;
31. Bukti P-31 : Fotocopy dari Print Out PENGGUGAT mensponsori tim atlet sepeda gunung "SCOTT Cycling team" <https://www.scott-sports.com/es/es/news/bike/buff-scott-mlb-team-2019-calendario-v-novedades>;
32. Bukti P-32 : Fotocopy dari Print Out PENGGUGAT menjadi sponsor resmi asesoris kepala (headward) di acara UCAPE EPIC di Afrika Selatan <https://www.cape-epic.com/involve/sponsors-partners/sponsors>;
33. Bukti P-33 : Fotocopy dari Print Out PENGGUGAT menjadi sponsor pada acara "Hazzard Adventure" di Kroasia pada tahun 2017. <http://www.buffmalta.com/events.html>;
34. Bukti P-34 : Fotocopy dari Print Out PENGGUGAT menjadi sponsor pada acara "liquorish Adventure" di Vietnam pada tahun 2014 <http://www.buffmaltaxom/events.html>;
35. Bukti P-35 : Fotocopy dari Print Out PENGGUGAT menjadi sponsor dalam lomba balap sepeda "Lifecycle Challenge" di Sydney-Melbourne pada tahun 2012 <http://www.buffmalta.com/events.html>;
36. Bukti P-36 : Fotocopy dari Print Out PENGGUGAT menjadi salah satu sponsor dalam acara "ULTRA TRAIL DU MONTBLANC" yang berlangsung di Prancis - Italia - Swiss sejak tahun 2014, dikutip dari situs Ultra Trail Du Montblanc www.utmbmontblanc.com/en/home;
37. Bukti P-37 : Print Out PENGGUGAT menjadi salah satu sponsor dalam acara "ULTRA TRAIL MONT FUJI" yang berlangsung di Jepang sejak tahun 2014, dikutip dari situs Ultra Trail Mt. Fuji www.ultratrailmtfuji.com;
38. Bukti P-38 : Print Out PENGGUGAT menjadi salah satu sponsor acara balap sepeda "ANDALUCIA BIKE RACE" yang berlangsung

Halaman 65 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Febuari - 2 Maret 2018 di Spanyol sejak tahun 2014, dikutip dari situs ANDALUCIA BIKE RACE www.andaluciablkerace.com/en;

39. Bukti P-39 : Fotocopy dari Print Out PENGGUGAT menjadi salah satu sponsor dalam acara lomba lari "TRANSALPINE RUN" yang berlangsung tahun 2013 di negara Jerman. Austria. Swiss dan Italia. dikutip dari situs <https://transalpine-run.com/en/>;
40. Bukti P-40 : Print Out PENGGUGAT menjadi salah satu sponsor dalam acara lomba freestyle ski "B&E INVITATIONAL" yang berlangsung di Prancis pada tanggal 6 April 2014 dikutip dari situs <http://www.monsterenerav.com/news/b-e-invitational-the-future>;
41. Bukti P-41 : Fotocopy dari Print Out PENGGUGAT menjadi salah satu sponsor acara lomba maraton "MARATHON DES SABLES (MDS)" yang berlangsung di Gurun Sahara sejak tahun 2005 dikutip dari situs <https://www.marathondessables.com/en>;
42. Bukti P-42 : Print Out PENGGUGAT menjadi salah satu sponsor dalam acara lomba sepeda balap "QUEBRANTAHUESOS" yang berlangsung di Spanyol sejak tahun 2014 dikutip dari situs <https://www.auebrantahuesos.com/>;
43. Bukti P-43 : Print Out PENGGUGAT menjadi salah satu sponsor acara lomba freestyle ski "TOTAL FIGHT" yang berlangsung di Andorra sejak tahun 2014 dikutip dari situs <https://www.totalfightmasters.com/>;
44. Bukti P-44 : Fotocopy dari Print Out PENGGUGAT menjadi salah satu sponsor acara lomba lari maraton "WESTERN STATES - 100 MILE ENDURANCE RUN" yang berlangsung sejak tahun 2014 di Amerika Serikat (USA) dikutip dari situs <https://www.wser.ora/>;
45. Bukti P-45 : Print Out PENGGUGAT menjadi salah satu sponsor dalam acara lomba lari maraton "LAVADERO ULTRA TRAIL" di Italia pada tahun 2018 dikutip dari situs <https://ultratrail.it/en/>;
46. Bukti P-46 : Print Out PENGGUGAT menjadi salah satu sponsor dalam acara lomba sepeda gunung "CAPE EPIC" yang

Halaman 66 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



berlangsung di Afrika Selatan sejak tahun 2012 dikutip dari situs <https://www.cape-epic.com/>;

47. Bukti P-47 : Print Out PENGGUGAT menjadi salah satu sponsor dalam acara lomba lari maraton "BUFF HENGILL ULTRA TRAIL ICELAND" di Islandia yang berlangsung pada September 2018 dikutip dari situs <http://www.hengillultra.is/en/>;
48. Bukti P-48 : Fotocopy dari Print Out PENGGUGAT menjadi salah satu sponsor dalam acara lomba freestyle ski "WEST COAST SESSION" yang berlangsung sejak tahun 2013 di Amerika Serikat (USA) dikutip dari situs <https://www.newschoolers.com/news/read/The-West-Coast-Session-Retrospective>;
49. Bukti P-49 : Fotocopy dari Print Out PENGGUGAT menjadi salah satu sponsor dalam acara lomba sepeda gunung TORT WILLIAM MOUNTAIN BIKE WORLD CUP yang berlangsung sejak tahun 2014 dikutip dari situs <http://fortwilliamworldcup.co.uk/>;
50. Bukti P-50 : Fotocopy dari Print Out PENGGUGAT menjadi salah satu sponsor dalam acara lomba sepeda gunung "ROC D'AZURB" yang berlangsung pada tanggal 5-9 Oktober 2016 dikutip dari situs <https://www.rocazur.com/en/>;
51. Bukti P-51 : Print Out PENGGUGAT menjadi salah satu sponsor dalam acara lomba sepeda gunung "TANKstore Thailand Endum Series" yang berlangsung di Thailand pada tanggal 4-5 Juni 2016, 20 - 21 Agustus 2016 dan 19-20 November 2016 dikutip dari situs <http://www.thailandenduroseries.com/>;
52. Bukti P-52 : Print Out PENGGUGAT menjadi salah satu sponsor dalam acara lomba balap sepeda "International Bangkok Bike Show T" yang berlangsung di Thailand pada tanggal 28 April 1 Mei 2016 dikutip dari situs <https://internationalbanakokbike.com/>;
53. Bukti P-53 : Fotocopy dari Print Out PENGGUGAT menjadi salah satu sponsor dalam acara pameran peralatan selam "Thailand Dive Expo 2016" di Thailand yang berlangsung pada tanggal 12-15 Mei 2016 dikutip dari situs <https://www.thailanddiveexpo.com/>;
54. Bukti P-54 : Fotocopy dari Print Out PENGGUGAT menjadi salah satu sponsor dalam acara lomba lari maraton "BUFF TRAIL RUN" yang berlangsung di Malaysia pada tanggal 1 Juli

Halaman 67 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dikutip dari situs <https://www.running-malavsla.com/2018/10/10/the-beauty-of-buff-trail-run-2018/>;

55. Bukti P-55 : Print Out PENGGUGAT menjadi salah satu sponsor dalam acara lomba squash UBUFF Singapore Squash Open" yang berlangsung pada tanggal 19 - 23 Desember 2012 dikutip dari situs <https://sites.appale.com/site/persatuansauashns/archiveti/2012/buffslnaa> Doresaua 9ho Den 19-23dec2012;
56. Bukti P-56 : Print Out PENGGUGAT terlibat dalam pameran International perusahaan- perusahaan peralatan olahraga "I/SPO Munich di Jerman sejak tahun 2002;
57. Bukti P-57 : Print Out Katalog PENGGUGAT terlibat dalam pameran International perusahaan- perusahaan peralatan olahraga "I/SPO CHINA Beijing" di China sejak tahun 2005;
58. Bukti P-58 : Fotocopy dari Print Out PENGGUGAT terlibat dalam pameran international peralatan olahraga outdoor" ASIA OUTDOOR" di China sejak tahun 2006;
59. Bukti P-59 : Fotocopy dari Print Out PENGGUGAT menjadi sponsor untuk Grace May (Atlet Lari asal Indonesia);
60. Bukti P-60 : Fotocopy dari Print Out PENGGUGAT menjadi sponsor untuk Santih Gunawan (Atlet Lari Marathon asal Indonesia);
61. Bukti P-61 : Print Out PENGGUGAT menjadi sponsor untuk Nuria Picas (atlet lari asal dari Spanyol);
62. Bukti P-62 : Fotocopy dari Print Out PENGGUGAT menjadi sponsor untuk 21ach Miller (atlet lari asal dari Portland, Amerika Serikat);
63. Bukti P-63 : Print Out PENGGUGAT menjadi sponsor untuk Tina Weirather (atlet ski asal dari Rusia);
64. Bukti P-64 : Print Out PENGGUGAT menjadi sponsor untuk Anne-Flore Marxer (Atlet Papan Seluncur asal Swiss);
65. Bukti P-65 : Fotocopy dari Print Out PENGGUGAT menjadi sponsor untuk Victor De La Rue (Atlet Ski asal Prancis);
66. Bukti P-66 : Fotocopy dari Print Out PENGGUGAT menjadi sponsor untuk Kye Petersen (Atlet Ski asal Kanada);
67. Bukti P-67 : Fotocopy dari Print Out PENGGUGAT menjadi sponsor untuk Andreu Lacondeguy (Atlet Sepeda Gunung asal Spanyol);

Halaman 68 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Bukti P-68 : Fotocopy dari Print Out PENGGUGAT menjadi sponsor untuk Reml Thirion (Atlet Sepeda Gunung);
69. Bukti P-69 : Print Out PENGGUGAT menjadi sponsor untuk Marc Coma (Atlet Rally DAKKAR);
70. Bukti P-70 : Print Out PENGGUGAT menjadi sponsor untuk Jordi Viladoms (Atlet Rally DAKKAR);
71. Bukti P-71 : Print Out PENGGUGAT menjadi sponsor untuk Armand Monleon (Atlet Rally DAKKAR);
72. Bukti P-72 : Fotocopy dari Print Out PENGGUGAT menjadi sponsor untuk Erika Vikander (Atlet Papan Seluncur);
73. Bukti P-73 : Fotocopy dari Print Out PENGGUGAT menjadi sponsor untuk Kylie Fly (Pendaki Gunung dan Fotografer Alam);
74. Bukti P-74 : Print Out PENGGUGAT menjadi sponsor untuk Steffi Marth (Atlet sepeda);
75. Bukti P-75 : Print Out PENGGUGAT menjadi sponsor untuk Ott Defoe (Atlet Pancing Profesional);
76. Bukti P-76 : Fotocopy dari Print Out PENGGUGAT menjadi sponsor untuk Andrea Dupont (Atlet Ski);
77. Bukti P-77 : Fotocopy dari Print Out PENGGUGAT menjadi sponsor untuk Maya MacIsaac-Jones (Atlet Ski);
78. Bukti P-78 : Print Out PENGGUGAT menjadi sponsor untuk Julia Ransom (Atlet Biathlon asal Kanada);
79. Bukti P-79 : Fotocopy dari Print Out PENGGUGAT menjadi sponsor untuk Erin Yungblut (Atlet Panah dan Ski asal Kanada);
80. Bukti P-80 : Print Out PENGGUGAT menjadi sponsor untuk Wong Ho Fai (atlet lari asal Hongkong);
81. Bukti P-81 : Fotocopy dari Print Out Penganugerahan oleh ISPO AWARDS atas produk milik PENGGUGAT dengan merek BUFF di kategori "BEST RUNNING ACCESSORY pada tahun 2005;
- Bukti P-81A : Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan tersumpah Indonesia Bukti P-81;
82. Bukti P-82 : Print Out Penganugerahan oleh GEAR JUNKIE AWARDS atas produk milik PENGGUGAT dengan merek BUFF di kategori "GREATEST GEAR OF 5 YEARS" pada tahun 2007;
- Bukti P-82A : Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan tersumpah Indonesia Bukti P-82;

Halaman 69 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Bukti P-83 : Fotocopy dari Print Out Penganugerahan oleh AMERICAN ALPINE INSTITUTE atas produk milik PENGUGAT dengan merek BUFF di kategori "GUIDER'S CHOICE" pada tahun 2008;

Bukti P-83A : Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan tersumpah Indonesia Bukti P-83;

84. Bukti P-84 : Print Out Penganugerahan oleh INTERNATIONAL FLY TACKLE DEALER atas produk milik PENGUGAT dengan merek BUFF di kategori "BEST GENERAL APPAREL AWARD" pada tahun 2011;

Bukti P-84A : Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan tersumpah Indonesia Bukti P-84;

85. Bukti P-85 : Fotocopy dari Print Out Penganugerahan oleh THE EUROPEAN OUTDOOR CONSERVATION ASSOCIATION atas produk milik PENGUGAT dengan merek BUFF di kategori "FIRST CONSERVATION CHAMPION" pada tahun 2011;

Bukti P-85A : Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan tersumpah Indonesia Bukti P-85;

86. Bukti P-86 : Fotocopy dari Print Out Penganugerahan oleh GEAR JUNKIE AWARDS atas produk milik PENGUGAT dengan merek BUFF di kategori "GREATEST GEAR OF 10 YEARS" pada tahun 2012;

Bukti P-86A : Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan tersumpah Indonesia Bukti P-86;

87. Bukti P-87 : Print Out Penganugerahan oleh FISH ALASKA MAGAZINE atas produk milik PENGUGAT dengan merek BUFF di kategori "EDITOR CHOICE AWARD" pada tahun 2014;

Bukti P-87A : Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan tersumpah Indonesia Bukti P-87;

88. Bukti P-88 : Fotocopy dari Print Out Penganugerahan produk milik PENGUGAT dengan merek BUFF sebagai "BACKPACKER EDITORS CHOICE AWARD" pada tahun 2014;

Bukti P-88A : Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan tersumpah Indonesia Bukti P-88;

Halaman 70 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Bukti P-89 : Print Out Penganugerahan oleh ISPO AWARDS atas produk milik PENGGUGAT dengan merek BUFF di kategori "BALACLAVA CROSS TECH" pada tahun 2014;

Bukti P-89A : Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan tersumpah Indonesia Bukti P-89;

90. Bukti P-90 : Fotocopy dari Print Out Penganugerahan oleh FISH ALASKA MAGAZINE atas produk milik PENGGUGAT dengan merek BUFF di kategori "EDITOR CHOICE AWARD" pada tahun 2017;

Bukti P-90A : Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan tersumpah Indonesia Bukti P-90;

91. Bukti P-91 : Print Out Penganugerahan oleh DESNIVEL MAGAZINE atas produk milik PENGGUGAT dengan merek BUFF di kategori "PRODUCTO DESTACADO" pada tahun 2018;

92. Bukti P-92 : Fotocopy dari Print Out Penganugerahan oleh THE RUNNING AWARDS atas produk milik PENGGUGAT dengan merek BUFF di kategori "1 PLACE ACCESSORIES" pada tahun 2018;

Bukti P-92A : Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan tersumpah Indonesia Bukti P-92;

93. Bukti P-93 : Fotocopy dari Print Out Sertifikasi OEKO-TEX STANDARD 100 No. 2005AN4661 terhadap produk BUFF milik PENGGUGAT yang diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2019;

Bukti P-93A : Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan tersumpah Indonesia Bukti P-93;

94. Bukti P-94 : Fotocopy dari Print Out Sertifikasi OEKO-TEX STANDARD 100 No. 2008AN8313 terhadap produk BUFF milik PENGGUGAT yang diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2019;

Bukti P-94A : Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan tersumpah Indonesia Bukti P-94;

95. Bukti P-95 : Fotocopy dari Print Out Sertifikasi ISO 9001:2015 terhadap produk BUFF milik PENGGUGAT yang berlaku sampai dengan 22 Oktober 2021;

Bukti P-95A : Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan tersumpah Indonesia Bukti P-95;

Halaman 71 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Bukti P-96 : Print Out Sertifikasi ISO 14001:2015 tertiadap produk BUFF milik PENGGUGAT yang beriakusampai dengan 22 Oktober 2021;

Bukti P-96A : Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan tersumpah Indonesia Bukti P-96;

97. Bukti P-97 : Fotocopy dari Print Out Koleksi foto outlet-outlet BUFF di berbagai wilayah di Indonesia:

1. Gramedia Pondok Indah Mal, Jakarta;
2. Gramedia World BSD;
3. Gramedia Bookstore Matraman, Jakarta;
4. Gramedia Level 21 Mall, Bali;
5. Gramedia Gajah Mada, Medan;
6. Gramedia Bekasi, Jawa Barat;
7. Sukaoutdoor Jakarta;
8. SOGO PVJ, Bandung;
9. Lotte Shopping Avenue, Jakarta;
10. Mall Kelapa Gading, Jakarta;
11. Gramedia World, Karawang;
12. Eigerindo, Bandung

98. Bukti P-98 : Fotocopy dari Print Out Bukti keberadaan produk BUFF milik PENGGUGAT pada website atau toko online resmi:

1. www.buffindonesia.com
2. Shopee Mall
3. Tokopedia
4. www.buffusa.com

99. Bukti P-99 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan rekapitulasi nilai penjualan produk-produk BUFF di seluruh dunia sejak tahun 1992-2018 yang dikeluarkan oleh Direktur Keuangan PENGGUGAT tanggal 15 Januari 2019;

Bukti P-99A : Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan tersumpah dalam Bahasa Indonesia Bukti P-99;

100. Bukti P-100 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan rekapitulasi nilai penjualan produk-produk BUFF di Indonesia melalui distributor resmi PT Sentra Kreasi Niaga untuk periods tahun 2008 - 2014 sebesar EUR82.542.58 dan PT Skelly Indonesia periode tahun 2014-2019 sebesar EUR98.559.98 yang dikeluarkan oleh Direktur Keuangan PENGGUGAT tanggal 15 Januari 2019;

Halaman 72 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Bukti P-100A: Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan tersumpah dalam Bahasa Indonesia Bukti P-100;

101. Bukti P-101 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan rekapitulasi nilai investasi untuk pemasaran dan promosi produk BUFF di Indonesia sejak tahun 2009 - 2017 dengan total nilai EUR21.436,44 yang dikeluarkan oleh Direktur Keuangan PENGUGAT tanggal 15 Januari 2019;

Bukti P-101A: Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan tersumpah dalam Bahasa Indonesia Bukti P-100;

102. Bukti P-102 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan rekapitulasi nilai investasi untuk pemasaran dan promosi produk BUFF di dunia sejak tahun 2001-2018 dengan total nilai EUR5.406.912.00 yang dikeluarkan oleh Direktur Keuangan PENGUGAT tanggal 15 Januari 2019;

Bukti P-102A: Fotocopy sesuai dengan aslinya Teijemahan tersumpah dalam Bahasa Indonesia Bukti P-102;

103. Bukti P-103 : Fotocopy dari Print Out Contoh gambar desain/motif produk BUFF untuk penutup leher dan kepala berbentuk tabung, dengan motif bendera negara Inggris (Flag UIG yang diambil dari situs <https://www.vallaoutdoor.com/buff-original-british-flaa>;

104. Bukti P-104 : Fotocopy dari Print Out Contoh gambar desain/motif produk BUFF untuk penutup leher dan kepala berbentuk tabung, dengan motif 7 Summits yang diambil dari Legal Deposit PENGUGAT Nomor B45908-2009;

105. Bukti P-105 : Print Out Contoh gambar petunjuk penggunaan (How2Wear/H2W) pada kemasan produk PENGUGAT;

106. Bukti P-106 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Contoh produk penutup leher dan kepala berbentuk tabung milik TERGUGAT dengan meniru motif bendera negara Inggris (Flag UK) milik PENGUGAT;

107. Bukti P-107 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Contoh produk penutup leher dan kepala berbentuk tabung milik TERGUGAT dengan meniru motif 7 Summits milik PENGUGAT;

108. Bukti P-108 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Contoh kemasan produk TERGUGAT dengan gambar petunjuk penggunaan (How2Wear/H2W) milik PENGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Bukti P-109 : Fotocopy dari Print Out Surat PENGGUGAT kepada Kementerian Hukum dan HAM RI eg. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual eg. Direktorat Merek dengan ("Kantor Merek") No Penerimaan: 25823/2014 tertanggal 12 Desember 2014 terkait Keberatan;
110. Bukti P-110 : Fotocopy dari copy Surat Tanggapan dari Kantor Merek dengan No. HKI.4.HI.00.01.PO.D002011023141 tertanggal 07 Desember 2015;
111. Bukti P-111 : Fotocopy dari Print Out Putusan Mahkamah Agung No. 402 K/Pdt.Sus/2011 tentang merek OREO melawan ORIORIO;
112. Bukti P-112 : Fotocopy dari Website Putusan Mahkamah Agung No. 409 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tentang NEUROBION melawan BIONEURON;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan dipersidangan telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya sehingga alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat I telah menyerahkan alat bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya, diberitanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-58 sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat merek "RUFF" dengan Nomor Pendaftaran IDM0000487454 tertanggal 13 Juni 2011 atas nama JEMMY SETIOYUWONO (Tergugat);
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Piagam Penghargaan yang diberikan kepada RUFF Indonesia (Tergugat) sebagai Sponsorship dalam Acara Lomba Ketepatan Mendarat & Fun Fly Festival Paralayang di Puncak Bogor 23-25 Mei 2014;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Serifikat ucapan terimakasih kepada RUFF (Tergugat) atas dukungan dan partisipasi dalam acara Pendakian Bersama Oklay Adventure Shop "Camping Cheerful Friends and Nature MT. Gede Alun-Alun SuryaKencana tanggal 21-22 November 2015";
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Sertifikat ucapan terimakasih kepada RUFF (Tergugat) atas partisipasinya

Halaman 74 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai peserta pameran dalam kegiatan Indonesia Outdoor Festival 2016-INDOFEST tanggal 6-10 April 2016 yang dilaksanakan di Gedung Istora Senayan Jakarta;

5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Sertifikat Nomor 8/GalherIngNasional-8/KoskusOANC/2018 diberikan kepada Outdoor Ruff Indonesia (Tergugat) pada acara "Gathering Nasional 8 Kaskus OANC" yang diselenggarakan pada tanggal 30 Maret - 1 April 2018 di Bumi Perkemahan Ciputra Bogor;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Katalog Adventure Series tahun 2014;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Katalog Adventure in Style Series tahun 2015;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Katalog Adventure Special Edition 2016 Seven Summit Series;
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Contoh Produk Merek RUFF dengan Nomor Pendaftaran IDM0000487454 tertanggal 13 Juni 2011;
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Contoh Produk Merek RUFF dengan Nomor Pendaftaran IDM0000487454 tertanggal 13 Juni 2011;
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Contoh Produk Merek RUFF dengan Nomor Pendaftaran IDM0000487454 tertanggal 13 Juni 2011;
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan Nomor 0401/VI/2013 dan Surat Jalan Nomor 0401/VI/2013 tertanggal 1 Juni 2013 kepada ANTO;
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan Nomor 0501/V1/2013 tertanggal 1 Juni 2013 kepada DIDIK;
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan Nomor 0601/VI/2013 tertanggal 1 Juni 2013 kepada AGUNG HIDAYAH;
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan Nomor 0103/V1/2013 tertanggal 3 Juni 2013 kepada ANDRI DZULFIKAR, CIREBON;

Halaman 75 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan Nomor 0403/VI/2013 tertanggal 3 Juni 2013 kepada TRUST CO.;
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan Nomor 0503/VI/2013 tertanggal 3 Juni 2013 kepada CI SUSAN;
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan Nomor 0603/VI/2013 tertanggal 3 Juni 2013 kepada CI SUSAN;
19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan Nomor 0703/VI/2013 tertanggal 3 Juni 2013;
20. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan Nomor 0803/VI/2013 tertanggal 3 Juni 2013 kepada USER;
21. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan Nomor 0104/VI/2013 dan Surat Jalan Nomor 0104/VI/2013 tertanggal 4 Juni 2013 kepada TU LIONG, BALI;
22. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan Nomor 0204/VI/2013 tertanggal 4 Juni 2013 kepada ERWIN, BEKASI;
23. Bukti T-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan Nomor 0304/VI/2013 tertanggal 4 Juni 2013 kepada USER;
24. Bukti T-24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan Nomor 0404/VI/2013 tertanggal 4 Juni 2013 kepada USER;
25. Bukti T-25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan Nomor 0504/VI/2013 tertanggal 4 Juni 2013 kepada USER;
26. Bukti T-26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan Nomor 0604/VI/2013 tertanggal 4 Juni 2013 kepada BAGUS P.T., BEKASI;
27. Bukti T-27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan Nomor 0704/VI/2013 dan Surat Jalan Nomor 0704/VI/2013 tertanggal 4 Juni 2013 kepada TRI ARGAS;
28. Bukti T-28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan Nomor 0804/VI/2013 tertanggal 4 Juni 2013 kepada USER;
29. Bukti T-29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan Nomor 0105/VI/2013 tertanggal 5 Juni 2013 kepada UUN, KEBAYORAN LAMA;
30. Bukti T-30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan Nomor 0205/VI/2013 tertanggal 5 Juni 2013 kepada USER;
31. Bukti T-31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan Nomor 0107/VI/2013 tertanggal 7 Juni 2013 kepada USER;

Halaman 76 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti T-32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan Nomor 0108/VI/2013 dan Surat Jalan Nomor 0108/VI/2013 tertanggal 8 Juni 2013 kepada Bpk. Jazuli, ADVENTURE STORE, PONTIANAK;
33. Bukti T-33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan tertanggal 8 Juni 2013 kepada KANGEN MERAH;
34. Bukti T-34 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur tertanggal 8 Juni 2013 kepada USER;
35. Bukti T-35 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan Nomor 0125/VI/2013 dan Surat Jalan Nomor 0125/VI/2013 tertanggal 25 Juni 2013 kepada Bpk. RUDY, OUTDOOR STATION;
36. Bukti T-36 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan Nomor 0225/VI/2013 dan Surat Jalan Nomor 0225/VI/2013 tertanggal 25 Juni 2013 kepada FRESCO DIGITAL PHOTOGRAPH, YOGYAKARTA;
37. Bukti T-37 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan Nomor 0325/VI/2013 tertanggal 25 Juni 2013 kepada IPUNG;
38. Bukti T-38 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan Nomor 0425/VI/2013 tertanggal 25 Juni 2013 kepada YASKUR;
39. Bukti T-39 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan Nomor 0226/VI/2013 tertanggal 26 Juni 2013 kepada USER;
40. Bukti T-40 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan Nomor 0326/VI/2013 tertanggal 26 Juni 2013 kepada ANO, MALANG;
41. Bukti T-41 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan Nomor 0426/VI/2013 tertanggal 26 Juni 2013 kepada USER;
42. Bukti T-42 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan Nomor 0101/ VHI/2013 tertanggal 1 Agustus 2013 kepada USER;
43. Bukti T-43 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan Nomor 0201/VIII/2013 tertanggal 1 Agustus 2013 kepada MUTTAQ1N, BOGOR;
44. Bukti T-44 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan Nomor 0301/VHI/2013 dan Surat Jalan Nomor 0301/VIII/2013 tertanggal 1 Agustus 2013 kepada KED A1 SENYUM, JAKARTA;

Halaman 77 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bukti T-45 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan Nomor 0401/VIIJ/2013 tertanggal 1 Agustus 2013 kepada USER;
46. Bukti T-46 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan Nomor 0120/VIII/2013 tertanggal 20 Agustus 2013 kepada USER;
47. Bukti T-47 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan Nomor 0121/VIII/2013 dan Surat Jalan Nomor 0121/VIII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 kepada MAMAT, CIBINONG;
48. Bukti T-48 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan Nomor 0321/VIII/2013 terlanggal 21 Agustus 2013 kepada USER;
49. Bukti T-49 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan Nomor 0421/VU1/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 kepada USER;
50. Bukti T-50 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan Nomor 0122/ VHI/2013 dan Surat Jalan Nomor 0122/ VIII/2013 tertanggal 22 Agustus 2013 kepada Bpk. SUKMO, YOGYAKARTA;
51. Bukti T-51 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan Nomor 0222/VIII/2013 tertanggal 22 Agustus 2013 kepada USER;
52. Bukti T-52 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan Nomor 2727/VIII/2013 tertanggal 27 Agustus 2013 kepada USER;
53. Bukti T-53 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan Nomor 2827/VIII/2013 tertanggal 27 Agustus 2013 kepada SONEY;
54. Bukti T-54 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan Nomor 0129/VIII/2013 tertanggal 29 Agustus 2013 kepada USER;
55. Bukti T-55 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan Nomor 0229/VIII/2013 tertanggal 29 Agustus 2013 kepada FERDY/NUNU, BOGOR;
56. Bukti T-56 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan Nomor 0130/VIII/2013 tertanggal 30 Agustus 2013 kepada TONY, DEPOK;

Halaman 78 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bukti T-57 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan Nomor 1830/VIII/2013 tertanggal 30 Agustus 2013 kepada USER;

57. Bukti T-58 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan Nomor 11283 dan Surat Pengiriman Barang dan Surat Jalan tertanggal 1 Oktober 2019 kepada NEW DEW AT A PEKANBARU, Jl. HOS Cokroaminoto No 81 Pekanbaru;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan dipersidangan telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya sehingga alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan saksi FX.Suyud Margono.SH sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Ahli menerangkan suatu kepemilikan merek didapat pada saat mendaftarkan merek tersebut dimana di Indonesia menggunakan Prinsip atau Azas konstitutif atau *first to file*.
- Bahwa Saksi Ahli menerangkan dalam proses pendaftaran merek tentunya ada syarat - syarat ketentuan. Pada saat pengajuan pendaftaran merek, ada yang disebut dengan namanya tanggal pengajuan, ketika memenuhi syarat minimum pendaftaran disitu mendapatkan *Filing Date*. Pada saat itulah dihitung tanggal kepemilikan merek. Setelah *Filing Date* tahapan selanjutnya dilakukan periksa secara formal, ada tidaknya dokumen - dokumen yang belum mencukupi, bila mencukupi maka bisa langsung dipublikasikan dan setelah itu diberikan hak - hak kepada pihak ketiga atau yang berkepentingan

Menimbang, sedangkan Tergugat idak mengajukan saksi-saksi dan para pihak masing-masing telah mengajukan Kesimpulan dipersidangan tertanggal 27 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat melalui surat jawabannya tertanggal 16 Oktober 2019 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. EKSEPSI ANGGARAN DASAR PENGGUGAT CACAT DAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL

- Bahwa kuasa hukum Penggugat mengajukan gugatan di dalam perkara a quo berdasarkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh perwakilan dan perusahaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat juga telah mengajukan Anggaran Dasar untuk mendukung legalitas dari perusahaan Penggugat beserta sebuah dokumen yang mengandung informasi mengenai nama individu yang menandatangani Surat Kuasa yang menjadi dasar bagi kuasa hukum Penggugat mengajukan gugatan a quo;
- Bahwa setelah mencermati dengan saksama dokumen-dokumen yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat mengetahui bahwa ternyata dokumen dokumen tersebut adalah cacat dan tidak memenuhi syarat formil

Halaman 79 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



penggunaan dokumen dari luar negeri yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 09/A/KP/XI1/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah beserta lampirannya;

B. EKSEPSI GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSERTIUM)

- Bahwa dalam Gugatan Pembatalan Merek yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Merek terdaftar yaitu Merek “**RUFF**” dengan register pendaftaran Nomor : 09/A/KP/XI1/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah beserta lampirannya;

C. EKSEPSI GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSERTIUM)

- Bahwa dalam Gugatan Pembatalan Merek yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Merek terdaftar yaitu Merek “**RUFF**” dengan register pendaftaran Nomor IDM000487454 tertanggal 13 Juni 2011 sebagaimana sertifikat merek yang diterbitkan oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya pada Poin 10 sampai dengan Poin 13 halaman 8 dan 9 menyebutkan bahwa atas permohonan pendaftaran merek “**RUFF**” yang diajukan Tergugat, maka Penggugat mengajukan keberatan kepada Direktorat Merek pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“**Kantor Merek**”) dengan Tanda Terima No. 25823/2014 tertanggal 12 Desember 2014, yang mana atas keberatan tersebut nyatanya Direktorat Merek telah memutuskan menolak keberatan Penggugat, yang mana surat penolakan tersebut tertuang dalam surat dengan Nomor : HKI.4.HI.06.01.PO.D002011023141 tertanggal 07 Desember 2015, bahwa keberatan Penggugat telah ditolak karena unsur-unsur ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2001 tentang Merek tidak terpenuhi;
- Bahwa atas dasar ditolaknya Keberatan Penggugat terhadap pendaftaran merek “**RUFF**” milik Tergugat, maka secara hukum sudah seharusnya Penggugat menarik dan mendudukkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Halaman 80 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



sebagai pihak (Tergugat) dalam gugatan *a quo*, yang secara hukum bertujuan untuk mendapat keterangan dan dasar-dasar serta alasan-alasan hukum penolakan keberatan Penggugat atas pendaftaran merek “RUFF” tersebut diatas;

- Bahwa lebih lanjut, berdasarkan **Pasal 25 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis** menyebutkan, **“Sertifikat Merek diterbitkan oleh Menteri sejak merek tersebut terdaftar”**, sehingga secara hukum sudah seharusnya Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ditarik dan didukkan sebagai Pihak dalam Perkara *a quo* selaku pihak yang menerbitkan Sertifikat Merek “RUFF” milik Tergugat, akan tetapi dalam Perkara *a quo* Penggugat tidak menarik Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai Pihak, sehingga Gugatan Pengugat secara hukum harus dinyatakan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
- Bahwa Direktorat Merek selaku Pihak yang mengeluarkan Sertifikat Merek dan yang berhak melakukan Penghapusan dan Pembatalan atas suatu Merek sebagaimana ketentuan Undang-undang Merek, serta Pihak yang akan melaksanakan Putusan atas sengketa suatu Merek seharusnya ditarik dan didudukkan sebagai Pihak dalam Perkara *a quo*, oleh karena itu Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard /NO*) dikarenakan Gugatan Penggugat Merupakan Gugatan yang kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

D. GUGATAN PENGGUGAT TELAH KADALUARSA (LEWAT WAKTU)

- Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara hukum telah kadaluarsa/lewat waktu, hal mana Penggugat baru mengajukan Gugatan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang terdaftar pada tanggal 18 September 2019 dengan Register Perkara No. 60/Pdt.Sus/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, dengan obyek gugatan adalah pembatalan merek dagang “RUFF” dengan Nomor Pendaftaran IDM000487454 tertanggal 13 Juni 2011 milik Tergugat, yang mana jelas-jelas telah ada rentang waktu selama ± 8 (delapan) Tahun sejak Tergugat mendaftarkan merek “RUFF” sampai pada saat Penggugat mengajukan Gugatan, yang mana pada saat ini merek “RUFF” milik Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia;

Halaman 81 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



- Yang Mulia Majelis Hakim, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka sudah jelas telah terbukti Gugatan yang diajukan Penggugat telah kadaluarsa/lewat waktu, sehingga cukup alasan untuk Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak Gugatan Penggugat tersebut telah lewat waktu (kadaluarsa) dan selanjutnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanlijke verklaard*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat melalui repliknya tertanggal 21 Oktober 2019 menyangkal seluruh dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan dengan dendasarkan pada pokoknya sebagai berikut :

A. Mengenai eksepsi anggaran dasar Penggugat cacat dan tidak memenuhi syarat formil adalah eksepsi yang keliru.

- Tergugat telah tidak cermat dalam mengajukan eksepsi terhadap Gugatan *aquo* dengan menyatakan bahwa Anggaran Dasar Penggugat yang dijadikan dasar pemberian kuasa cacat dan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah.
- Bahwa Anggaran Dasar Penggugat, yang dibuat berdasarkan hukum negara Spanyol, yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah dan telah diperlihatkan serta diperiksa oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 60/PDT.SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST. telah dilegalisasi baik oleh Notaris *Carlos Calatayud Chollet* yang terdaftar di negara Spanyol, oleh Kementerian Luar Negeri Spanyol yang ditandatangani oleh *Jose Munoz Cantador* selaku pejabat legalisasi Kementerian Luar Negeri Spanyol, oleh Direktorat Jenderal Pejabat Perizinan Resmi Kementerian Hukum negara Spanyol yang ditandatangani oleh *Jesus Noya Mesias*, serta dilegalisasi oleh Pejabat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Madrid yang berada di Negara Spanyol tertanggal 5 Maret 2019.
- Bahwa dengan demikian Anggaran Dasar yang telah diperlihatkan dan disampaikan oleh Penggugat kepada Yang Mulia Majelis Hakim, merupakan Anggaran Dasar yang sah secara hukum untuk dipergunakan di Indonesia di persidangan perkara *aquo*. Oleh karena

Halaman 82 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Tergugat terbukti keliru, maka sudah sepatutnya eksepsi Penggugat terkait Anggaran Dasar Penggugat ditolak.

B. Mengenai eksepsi gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consetium).

- Bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan pembatalan merek vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek (UU Merek) dan bukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding vide Pasal 30 ayat (3) UU Merek karena upaya hukum banding ke Pengadilan Niaga vide Pasal 30 ayat (3) UU Merek tersebut hanya diperuntukkan bagi pendaftar merek yang ditolak oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kantor Merek).
- Bahwa tidak ditariknya Kantor Merek selaku pihak tergugat dalam Gugatan Penggugat sudah sangat lazim. Terbukti dari banyaknya putusan-putusan tentang gugatan pembatalan merek di Pengadilan Niaga yang tidak mengikutsertakan Kantor Merek sebagai salah satu pihak yang digugat.
- Bahwa Kantor Merek tidak diikutsertakan sebagai pihak tergugat oleh pihak penggugat dan hal itu terbukti sama sekali tidak menjadi kendala dari sisi formalitas hukum acara suatu gugatan pembatalan merek bagi Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung RI sehingga pengadilan tetap memberikan putusan atas gugatan pembatalan merek yang diajukan dalam tiap-tiap perkara tersebut sampai dengan berkekuatan hukum tetap.
- Berdasarkan seluruh uraian di atas, sudah selayaknya Eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consetium*) ditolak.

C. Mengenai eksepsi gugatan Penggugat telah kadaluarsa.

- Bahwa Tergugat telah keliru dalam memahami ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU Merek yang mengatur sebagai berikut:
"Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek."
- Bahwa berdasarkan data yang tertera dalam petikan resmi Sertifikat Merek RUFF milik Tergugat yang diterbitkan Kantor Merek, Tanggal Pendaftaran merek RUFF adalah tanggal 7 Desember 2015. Oleh karena itu penghitungan masa daluwarsa adalah sejak 7 Desember



2015 dan bukan sejak tanggal pengajuan/permohonan merek RUFF kepada Kantor Merek pada tanggal 13 Juni 2011.

- Dengan demikian atas seluruh uraian Penggugat terhadap Eksepsi yang dikemukakan Tergugat dalam Jawaban, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak seluruh Eksepsi Tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim setelah membaca Surat Kuasa Penggugat, Surat Gugatan dan dihubungkan dengan jawab-jawaban antara para pihak berperkara mempertimbangkannya sebagai berikut :

A. EKSEPSI ANGGARAN DASAR PENGGUGAT CACAT DAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat mengenai Anggaran Dasar Penggugat Cacat dan Tidak memenuhi syarat formil, Majelis setelah membaca Surat Kuasa dan Anggaran Dasar yang diajukan oleh Penggugat Hakim berpendapat Anggaran Dasar serta Surat Kuasa tidak cacat formil. Karena Anggaran Dasar Penggugat, yang dibuat berdasarkan hukum negara Spanyol, yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah dan telah diperlihatkan serta diperiksa oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 60 / PDT.SUS - MEREK / 2019 / PN.NIAGA.JKT.PST. telah dilegalisasi baik oleh Notaris *Carlos Calatayud Chollet* yang terdaftar di negara Spanyol, oleh Kementerian Luar Negeri Spanyol yang ditandatangani oleh *Jose Munoz Cantador* selaku pejabat legalisasi Kementerian Luar Negeri Spanyol, oleh Direktorat Jenderal Pejabat Perizinan Resmi Kementerian Hukum negara Spanyol yang ditandatangani oleh *Jesus Noya Mesias*, serta dilegalisasi oleh Pejabat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Madrid yang berada di Negara Spanyol tertanggal 5 Maret 2019. Untuk itu maka eksepsi Tergugat mengenai Anggaran Dasar Penggugat Cacat dan Tidak memenuhi syarat formil layak untuk ditolak;

B. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSERTIUM)

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat mengenai tidak diajukannya Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai pihak dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat tidak menjadikan perkara ini kurang pihak. Karena Penggugat berhak menarik siapa saja yang ingin ditarik sebagai pihak.

Halaman 84 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia hanya sebagai regulator. Untuk itu maka eksepsi gugatan Pengugat tidak lengkap layak untuk ditolak;

C. GUGATAN PENGUGAT TELAH KADALUARSA (LEWAT WAKTU)

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang diajukan oleh tentang gugatan Penggugat yang telah kadaluarsa, setelah memeriksa Bukti P-1 berupa Petikan Resmi Merek Sertifikat Merek "RUFF" Nomor Pendaftaran : IDM000487454 atas nama JEMMY SETIOYUWONO yang sama dengan Bukti T-1 berupa Sertifikat merek "RUFF" dengan Nomor Pendaftaran IDM000487454 tertanggal 13 Juni 2011 atas nama JEMMY SETIOYUWONO maka gugatan Penggugat Daluwarsa (Exceptie temporis) karena merek Tergugat telah terdaftar dalam daftar Umum Merek dengan nomor pendaftaran IDM000487454 tertanggal 13 Juni 2011, sedangkan Penggugat baru mengajukan gugatan pembatalan Merek milik tergugat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 September 2019, berarti gugatan dari Penggugat telah melewati jangka waktu 5 tahun sebagaimana yang disyaratkan oleh pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya sebagaimana dalam surat gugatannya maupun dalam repliknya Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa ketentuan pasal 69 ayat (1) UU Merek tidak berlaku untuk gugatan Penggugat terhadap merek-merek yang diajukan tanpa itikad baik dan Pengugat adalah merek terkenal, sehingga dalil-dalil tergugat yang menyatakan bahwa ketentuan pasal 77 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis bersifat imperatif dan absolut nyatanya ditolak secara tegas oleh UU Merek dan Indikasi Geografis itu sendiri dengan adanya pengecualian yang diatur pada pasal 77 ayat (2) UU Merek;

Menimbang, bahwa karena penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pendaftaran merek milik Tergugat didaftarkan atas dasar itikad tidak baik, maka menurut Majelis Hkim perlu terlebih dahulu dibuktikan adanya itikad tidak baik dari Tergugat dalam melakukan pendaftaran merek miliknya dalam pokok perkara sehingga dengan demikian eksepsi gugatan Penggugat daluwarsa haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana berikut :

- Bahwa Perusahaan PENGUGAT "Original BUFF S.A." didirikan di Igualada (Barcelona, SPANYOL) oleh produsen tekstil "Joan Rojas" dan

Halaman 85 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



- memiliki beberapa anak perusahaan, antara lain di Jerman (Buff GmbH), Amerika (Buff Inc), Kanada (Buff Canada Ltd) dan Inggris (Buff UK Ltd).
- Bahwa perusahaan PENGGUGAT didirikan pada tahun 1992 dan saat ini merupakan perusahaan terkemuka di dunia dalam kategori produk ini. PENGGUGAT pertama kali menciptakan penutup kepala tubular multi-fungsi dan lentur, dengan merek BUFF® pada tahun 1992, pada saat Perusahaan PENGGUGAT didirikan.
 - Bahwa dalam rangka untuk melindungi haknya, PENGGUGAT kemudian mendaftarkan mereknya yaitu BUFF di Indonesia pada tanggal 12 Maret 2009 dengan Daftar Nomor IDM000273022 di kelas 25 untuk jenis barang-barang berupa: pakaian olah raga dan senam, kemeja, scarf, syal, alas kaki.
 - Bahwa produk-produk PENGGUGAT dengan merek BUFF telah dijual melalui toko-toko PENGGUGAT yang tersedia di seluruh dunia termasuk di wilayah Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Asia. PENGGUGAT mengeksport produk-produk mereka dengan merek BUFF ke lebih dari 70 negara.
 - Bahwa pada bulan Juni 2011, PENGGUGAT mengetahui di Indonesia ada pemohon lain yang mengajukan permohonan pendaftaran dengan nama merek "RUFF" yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek BUFF milik PENGGUGAT, di kelas yang sama, yaitu kelas 25, pada tanggal 13 Juni 2011 oleh Jemmy Setiowuono (TERGUGAT).
 - Bahwa permohonan pendaftaran merek RUFF semestinya ditolak oleh Kantor Merek karena merek RUFF jelas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek BUFF milik PENGGUGAT yang telah lebih dahulu terdaftar di Kantor Merek di kelas yang sama untuk barang sejenis.
 - Bahwa kata RUFF dan BUFF merupakan 2 kata yang sangat mencolok persamaannya. Tidak hanya dari penggunaan unsur huruf-huruf "UFF"
 - Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, telah jelas bahwa merek BUFF milik PENGGUGAT adalah merek terkenal di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Berkenaan dengan fakta ini, PENGGUGAT yakin bahwa TERGUGAT sepenuhnya menyadari keberadaan merek BUFF PENGGUGAT yang terkenal dan merek Tergugat telah didaftarkan atas itikad tidak baik.
 - Bahwa selain itu, PENGGUGAT juga meyakini bahwa TERGUGAT telah menjiplak gambar tentang cara memakai penutup kepala milik PENGGUGAT dan produk penutup leher (*How 2 Wear/H2W*) yang terdapat pada produk penutup kepala TERGUGAT. Atas tindakan penjiplakan ini, TERGUGAT telah diperingatkan oleh PENGGUGAT melalui beberapa surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan yang dikirim ke TERGUGAT pada tahun 2014. Berikut sampel-sampel kemasan produk TERGUGAT yang meniru gambar How 2 Wear / H2W milik PENGGUGAT:

Berdasarkan dasar-dasar hukum dan bukti-bukti yang telah dijelaskan dan disampaikan, PENGGUGAT memohon dengan hormat agar Majelis Hakim untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut : Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya. Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menolak dalil gugatan tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 1 sampai dengan dalil poin 9 pada halaman 3 sampai dengan halaman 7 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa merek “BUFF” dengan register nomor IDM0000273022 dan merek “BUFF” dengan register nomor IDM000595572 milik Penggugat adalah merek yang sudah dikenal secara internasional termasuk Indonesia;
- Bahwa setelah menelaah lebih lanjut pada poin 1 sampai dengan poin 7 Tergugat tidak dapat menemukan hal-hal dasar yang dapat membuktikan bahwa merek “BUFF” milik Penggugat adalah merek terkenal bahkan penghargaan yang diterima oleh Penggugat tidak ada penghargaan dari dalam negeri (Indonesia), kesemuanya penghargaan yang diterima adalah penghargaan dari luar negeri hal ini tidak dapat membuktikan pengetahuan umum masyarakat Indonesia atas merek “BUFF” milik Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Merek;
- Bahwa dalam penjelasan **Pasal 22 ayat (2) huruf b undang-undang Merek dan Indikasi Geografis** menyatakan kriteria suatu merek dinyatakan merek terkenal adalah dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Jika hal tersebut belum dianggap cukup, pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidak terkenalnya Merek yang menjadi dasar penolakan ;

Halaman 87 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat menolak dalil penggugat yang menyatakan “*merek “BUFF” milik Penggugat adalah merek terkenal karena telah terdaftar di beberapa Negara*” hal ini dikarenakan bahwa pendaftaran yang dilakukan oleh Penggugat di beberapa Negara tersebut, hanyalah merupakan proses administrasi untuk memberikan perlindungan hukum di negara-negara tersebut, bukan berarti secara otomatis setelah dilakukan pendaftaran administratif merek tersebut secara langsung dikenal orang-orang / masyarakat di negara-negara yang dimaksud Penggugat di atas;
- Bahwa pendaftaran Merek “**RUFF**” dengan nomor register IDM000487454 atas nama Tergugat telah dilandasi “**Itikad Baik**” (*good faith*), hal ini secara fakta hukum telah dibuktikan dengan telah menempuh proses pendaftaran merek sebagaimana telah digariskan dan diamanatkan oleh Undang-Undang Merek, dimana dalam prosesnya telah menepuh pemeriksaan formalitas, diumumkan selama 3 bulan serta pemeriksaan substantif untuk memenuhi proses pendaftaran sebagaimana diamanatkan dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang ditempatkan pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual ;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 14, 15 dan 16 halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan “*merek “RUFF” Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek “BUFF” milik Penggugat yang telah terdaftar di Kantor Merek di kelas yang sama*” hal mana faktanya merek “RUFF” milik Tergugat dan merek “BUFF” milik Penggugat sama sekali tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan serta merupakan merek-merek yang sangat berbeda satu sama lain ;

Berdasarkan seluruh uraian yang telah Tergugat kemukakan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan memberi putusan sebagai berikut : Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah ditolak oleh Tergugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR jo pasal 1865 KUHPerdara, pihak Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalilnya itu;

Halaman 88 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-112. Sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan bukti T-58;

Menimbang, bahwa setelah setelah membaca surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka pada pokoknya harus dibuktikan apakah Tergugat telah beritikad tidak baik/buruk dalam pengajuan permohonan pendaftaran merek RUFF dengan Nomor Pendaftaran IDM000487454 Kelas 25. Sehingga merek tersebut harus di batalkan dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual-Kementerian Hukum dan HAM RI dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, Pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat diatur dalam pasal 77 Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu :

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek.
- (2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan, atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Menimbang, sesuai dengan pasal 77 ayat (2) Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mana bunyinya sebagai berikut :

- (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik;

Menimbang, bahwa persoalannya adalah apakah Tergugat mendaftarkan merek RUFF dengan Nomor Pendaftaran IDM000487454 Kelas 25 adalah beritikad baik atau tidak ?

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, diterangkan bahwa :

Yang dimaksud dengan "Pemohon yang beritikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Halaman 89 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi itikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat surat gugatannya mendalilkan bahwa itikad tidak baik dari Tergugat dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Tergugat mendaftarkan Merek "RUFF" dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan membonceng ketenaran dari Merek "BUFF" milik Penggugat.
- b. Merek "RUFF" memiliki persamaan pada pokoknya (bunyi dan pengucapan) dengan merek "BUFF" atas nama Penggugat.

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut :

- (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan :
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan Zatau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dari/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang darr/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.

Menimbang, bahwa pengertian persamaan pada pokoknya menurut penjelasan pasal 21 tersebut adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Sedangkan pada penjelasan pasal 21 huruf b diterangkan bahwa :

Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang darr/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

Halaman 90 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara.

Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

Menimbang, bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi terdapat tiga bentuk pemakaian merek yang dapat dikategorikan persamaan pada pokoknya yakni :

1. *Similiarity in appearance / confusing in appearance* = persamaan dalam tampilan dan membingungkan dalam tampilan ;
2. *Similarity in sound / Confusion when pronounced* = persamaan dalam bunyi/ membingungkan dalam suara / ucapan;
3. *Similarity in concept* = persamaan pada konsep = artinya sangat mirip ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti Penggugat dengan kode Bukti P-2 berupa Sertifikat Merek "BUFF" di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran: IDM000273022 tertanggal 04 Oktober 2010 atas nama PENGUGAT yang telah didaftarkan sejak tanggal 12 Maret 2009, telah terbukti telah didaftarkan terlebih dahulu sebelum merek RUFF milik Tergugat sebagaimana bukti Tergugat T-1 berupa Sertifikat merek "RUFF" dengan Nomor Pendaftaran IDM0000487454 tertanggal 13 Juni 2011 atas nama Tergugat yang baru didaftarkan tanggal 13 Juni 2011 pada kelas yang sama 25;

Menimbang, bahwa untuk meneliti ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya Majelis Hakim harus membandingkan antara merek yang diajukan pendaftarannya oleh Penggugat berupa merek "BUFF" yang telah terdaftar Nomor Pendaftaran : IDM000273022 pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c/q Direktorat Merek Departemen Hukum dan HAM RI (*vide* bukti P - 2) untuk melindungi kelas barang 25. Dengan merek "RUFF" milik Tergugat yang didaftar dengan nomor Pendaftaran IDM0000487454 untuk melindungi produk dalam kelas yang sama 25 (*vide* bukti T-1);

Merek Milik Tergugat	Merek Milik Penggugat
----------------------	-----------------------



	
	
Unsur Dominan merek milik Tergugat adalah adanya 4 huruf yang terdiri dari huruf "R-U-F-F" apabila dipisahkan perhuruf akan menjadi R U F F	Unsur Dominan yang terkandung dalam merek Penggugat adalah "B-U-F-F": 1. Pada merek pertama milik Penggugat terdapat gambar atau Lukisan yang menjadi simbol atau identitas dari merek dimana lukisan atau gambar gari panah yang melingkari BUFF menjadi identitas merek Penggugat dan menjadi dasar pembeda antara merek Penggugat dan Tergugat selain huruf R pada merek Tergugat dan huruf B pada merek Tergugat. 2. Pada merek ke dua milik Penggugat didominasi lingkaran hitam yang juga menjadi pembeda antara merek Tergugat dengan Penggugat.
Pengucapan merek Penggugat lebih didominasi huruf R lalu kemudian	Pengucapan merek Tergugat di dominasi huruf B yang kemudian



diikuti huruf UFF berikutnya.	diikuti huruf UFF
	
	
Unsur Bentuk merek Penggugat terdiri dari kata dan garis	Unsur Bentuk merek tergugat terdiri dari huruf dan lukisan

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kedua merek tersebut khususnya bukti P - 2 dan T - 1 dapat disimpulkan bahwa antara merek "BUFF" milik Penggugat dengan merek dagang "RUFF" milik Tergugat yaitu mempunyai persamaan dalam bunyi (Similarity in sound), apabila dibunyikan dalam bahasa Indonesia, dan dalam penulisannya hanya berbeda pada huruf awalnya saja yaitu "B" dan "F". Sehingga di pasar sering konsumen atau pemakai merek "BUFF" milik Penggugat, terkecoh atau tersesatkan dengan merek "RUFF" milik Tergugat, karena dari nama dan jenis barang yang sama menimbulkan kesan yang sama dalam penyebutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penggunaan merek milik Tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik sebagaimana dalil yang disampaikan Penggugat?

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-8 sampai dengan bukti P-19 yang menunjukkan bahwa Penggugat telah mendaftarkan merek "BUFF" di berbagai negara antara lain Spanyol, Amerika Serikat, Hong Kong, Afrika Selatan, New Zealand, Filipina, Malaysia, India, Brunei Darussalam, Republik Mauritius. Penggugat juga aktif mempromosikan mereknya sesuai dengan bukti

Halaman 93 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-20 sampai dengan P-80 berupa sponsorsip yang dilakukan oleh Penggugat baik didalam maupun di luar negeri. Selain itu Penggugat juga telah mendapatkan berbagai macam anugerah sebagai bukti bahwa Penggugat memiliki reputasi baik dalam maupun luar negeri sebagaimana bukti P-81 sampai dengan P-96. Penggugat juga gencar menjual produknya di berbagai macam toko maupun toko online sebagaimana bukti P-97 sampai dengan P-98. Penggugat melalui bukti P-99 sampai dengan P-102 berupa laporan investasi telah membuktikan bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya besar untuk melakukan investasi baik di dalam maupun di luar Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merek terkenal, diatur didalam beberapa aturan baik secara internasional maupun nasional. Secara Internasional ditetapkan dalam aturan *Paris Convention*, TRIPs Agreement (annex dari WTO), kemudian juga ada disebutkan juga *Joint Recommendation Proficient Protection of Wellknown Mark* dari WIPO yang juga diadopsi oleh Permen kemenkuham. Didalam UU Merek itu juga disinggung tentang perlindungan tentang merek terkenal ini. Merek terkenal yang diatur di Pasal 21, penjelasan 21 ayat 1 disebutkan bahwa disitu merek terkenal dijelaskan bahwa merek terkenal untuk barang atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Kemudian juga diperhatikan pula promosi merek tersebut diperoleh dalam promosi yang gencar, besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas telah terbukti bahwa merek "BUFF" milik Penggugat adalah merek terkenal maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat mendaftarkan merek "RUFF" dengan itikad tidak baik karena ingin membonceng ketenaran merek "BUFF" milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya membantah telah mendaftarkan merek "RUFF" dengan itikad tidak baik dengan menyampaikan bahwa karena Merek "RUFF" Tergugat telah terdaftar di Dirjen Merek sebagaimana bukti Bukti T-1. Dan Tergugat juga melalui bukti T-2 sampai dengan T-58 mencoba membuktikan bahwa Tergugat telah berupaya mengembangkan merek "RUFF" di Indonesia, namun Majelis Hakim memandang bahwa upaya-upaya tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik yang membonceng ketenaran merek "BUFF" milik Peggugat. HI tersebut dapat

Halaman 94 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dari kesamaan produk yang dikeluarkan oleh Penggugat dan Tergugat yang sama-sama dalam kelas 25;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dibuktikan di atas bahwa Penggugat telah terlebih dahulu mendaftarkan merek "BUFF" maka petitum ke 2 Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk "Menyatakan bahwa merek BUFF milik PENGGUGAT adalah merek yang terdaftar lebih dahulu di Indonesia untuk jenis barang yang sama di kelas 25" layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa merek Tergugat "RUFF" memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat "BUFF" dimana Penggugat telah aktif mengembangkan merek "BUFF" dan mendaftarkan merek tersebut baik didalam negeri maupun luar negeri maka petitum ke 3 Penggugat layak secara hukum dikabulkan dengan "Menyatakan bahwa merek RUFF dengan Nomor Pendaftaran IDM000487454 atas nama TERGUGAT memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek BUFF milik PENGGUGAT yang terkenal untuk jenis barang di kelas 25";

Menimbang, bahwa oleh karena telah dibuktikan bahwa merek "RUFF" milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "BUFF" milik Penggugat, didaftarkan dengan itikad yang tidak baik, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka petitum ke 4 Penggugat layak secara hukum untuk dikabulkan dengan menyatakan "Menyatakan bahwa TERGUGAT telah mendaftarkan merek RUFF dengan Nomor Pendaftaran IDM000487454 dengan itikad tidak baik";

Menimbang, oleh karena terbukti bahwa pendaftaran merek "RUFF" oleh Tergugat dilakukan dengan tidak sah maka petitum ke 5 Penggugat yang "Membatalkan pendaftaran merek RUFF milik TERGUGAT dengan Nomor Pendaftaran IDM000487454 dari Daftar Umum Merek beserta seluruh konsekuensi hukum atasnya" layak secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena pada pokoknya dalam perkara ini pihak Tergugat adalah pihak yang kalah, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya pasal 77 ayat (2) Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 95 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa merek BUFF milik PENGGUGAT adalah merek yang terdaftar lebih dahulu di Indonesia untuk jenis barang yang sama di kelas 25;
3. Menyatakan bahwa merek RUFF dengan Nomor Pendaftaran IDM000487454 atas nama TERGUGAT memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek BUFF milik PENGGUGAT yang terkenal untuk jenis barang di kelas 25;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah mendaftarkan merek RUFF dengan Nomor Pendaftaran IDM000487454 dengan itikad tidak baik;
5. Membatalkan pendaftaran merek RUFF milik TERGUGAT dengan Nomor Pendaftaran IDM000487454 dari Daftar Umum Merek beserta seluruh konsekuensi hukum atasnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. ... ,00 (... rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin., tanggal 13 Januari 2020., oleh kami, DUTA BASKARA, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, TUTY HARYATI, SH. MH. dan H.SUNARSO.SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, MAMI SULATMI, SH., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TUTY HARYATI, SH. MH.

DUTA BASKARA, SH. MH..

H,SUNARSO.SH.MH

Panitera Pengganti,

Halaman 96 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAMI SULATMI, SH.

Halaman 97 Putusan Nomor : 60/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)